Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

Boletín Oficial de Gipuzkoa

1997ko abuztuak 28, osteguna
162 Zenbakia

Jueves 28 de agosto de 1997
Número 162

LABURPENA — SUMARIO

		Orrialdea			Página
3	Gipuzkoako Lurralde Historikoko Xedapen Orokorrak	12.149	3	Disposiciones Generales del T.H. de Gipuzkoa	12.149
5	Estatuko Administrazioa	12.171	5	Administración del Estado	12.171
6	Elkarte Autonomoko Administrazioa	12.178	6	Administración de la Comunidad Autónoma	12.178
7	Udal Administrazioa	12.196	7	Administración Municipal	12.196

3 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA 3

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

Abuztuaren 20ko 640/1997 FORU AGINDUA, Fabrikazio Zerga Berezien aitorpen-likidaziorako ereduak eta berauen aurkezpen nahiz ordainketa egunak, tokiak eta erak onartzen dituena.

Abuztuaren 4ko 38/1997 Legea dela medio aldatua izan da Euskal Autonomia Elkarteko Ekonomi Ituna onartzen duen maiatzaren 13ko 12/1981 Legea. Aldaketa horren ondorioz, besteak beste, lurralde historikoetako foru aldundiek beren gain hartzen dute Fabrikazio Zerga Bereziak exigitzeko eskumena, beti ere sortzapena euskal lurraldearen barruan gertatzen bada.

Ekonomi Itunaren arauketa berriaren arabera, zerga horiek ordainarazteko, foru aldundiek Estatuak une bakoitzean ezartzen dituen arau sustantibo eta formal berberak aplikatuko dituzte, nahiz eta ahalmena ere izango duten Estatuko Administrazioak finkatutakoen aldean berez oso desberdinak izango ez diren aitorpen eta ordainketa ereduak onartzeko.

Hortaz, kontuan izanik Ekonomi Itunaren aldaketa aurtengo irailaren 1ean sartuko dela indarrean eta ordutik aurrera aitorpen-likidazioak foru aldundietan aurkeztu beharko direla sortzapena euskal lurraldean gertatzen denean, bidezkoa da Fabrikazio Zerga Berezien aitorpen-likidazio ereduak onartzea.

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

ORDEN FORAL 640/1997, de 20 de agosto, por la que se aprueban los modelos de declaración-liquidación, los plazos, forma y lugares de presentación para la determinación e ingreso de los Impuestos Especiales de Fabricación.

Por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, se ha modificado la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificación que entre otras cuestiones ha supuesto la atribución a las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de la competencia para la exigencia de los Impuestos Especiales de Fabricación, cuando el devengo se produzca en territorio vasco.

Sin perjuicio de que en la exacción de los citados Impuestos las Diputaciones Forales aplicarán, según la nueva regulación del Concierto Económico, las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado, aquellas tienen competencia para aprobar los modelos de declaración e ingreso, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.

En base a ello y teniendo en cuenta que la modificación del Concierto Económico entra en vigor el 1 de setiembre del presente año y que a partir de dicho momento las declaraciones-liquidaciones habrán de presentarse en las Diputaciones Forales, cuando el devengo se produzca en territorio vasco, procede aprobar los modelos de declaración-liquidación de los Impuestos Especiales de Fabricación.

Horiek horrela, hauxe

XEDATU DUT

1. artikulua. Aitorpen-likidazio ereduak onartzea.

Bat. Onarturik geratzen dira Fabrikazio Zerga Berezien aitorpen-likidazioa aurkezteko eta, hala badagokio, kuota likidoak ordaintzeko erabili beharreko ereduak, jarraian aipatzen diren eraskinetan azaltzen direnak:

— Garagardoaren gaineko Zerga aitortu-likidatzeko 561 eredua, Foru Agindu honetan 1. eraskin bezala ageri dena.

— Tarteko Produktuen gaineko Zerga aitortu-likidatzeko 562 eredua, Foru Agindu honetan 2. eraskin bezala ageri dena.

— Alkoholaren eta Edari Deribatuen gaineko Zerga aitortu-likidatzeko 563 eredua, Foru Agindu honetan 3. eraskin bezala ageri dena.

— Hidrokarburoen gaineko Zerga aitortu-likidatzeko 564 eredua, Foru Agindu honetan 4. eraskin bezala ageri dena.

— Tabako Laboreen gaineko Zerga aitortu-likidatzeko 566 eredua, Foru Agindu honetan 5. eraskin bezala ageri dena.

Bi. Eredu horietako bakoitzak hiruna ale dauzka:

— Administrazioarentzako alea.

— Sujetu pasiboarentzako alea.

— Entitate laguntzailearentzako alea.

Hiru. Diru-sarrera egin ondoren, entitate laguntzaileak administrazio eta sujetu pasiboarentzako aleak itzuliko dizkio interesatuari.

Lau. Administrazioarentzako alea Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzuan aurkeztuko da, foru agindu honetako 3. artikuluan aitorpen-likidazioak aurkeztu eta ordainketa egiteko ezartzen den epea amaitu eta hurrengo hilabeteko lehen bost lanegunen barruan.

2. artikulua. Fabrikazio Zerga Berezien aitorpen-likidazio ereduen aurkezpena.

Fabrikazio Zerga Bereziei atxikita dauden produktuak jasotzen dituen establezimenduak edo harrera lekuak aurkeztu beharko ditu, izaera orokorrez, aurreko artikuluko lehen apartatuan aipatu diren aitorpen-likidazio ereduak, bai eta kuota likidoak aldi berean ordaindu ere, likidazioaldian egindako eragiketengatik.

Aitorpen-lilkidaziorik aurkeztea ez da beharrekoa izango zerga bereziei atxikitako produktuen izakin edo mugimendurik ez bada egon dagokion likidazioaldian.

3. artikulua. Fabrikazio Zerga Berezien aitorpen-likidazio ereduak aurkeztu eta kuotak ordaintzeko epeak.

Aitorpen-likidazio ereduak aurkeztu eta sortutako kuota likidoak aldi berean ordaintzeko epeak honako hauek izango dira:

En su virtud

DISPONGO

Artículo 1. Aprobación de modelos de declaración-liquidación.

Uno. Se aprueban los modelos que figuran en los anexos que a continuación se indican para presentar la declaración-liquidación y efectuar, en su caso, el ingreso de las cuotas líquidas por los Impuestos Especiales de Fabricación siguientes:

— Modelo 561 de declaración-liquidación del Impuesto sobre la Cerveza, que se adjunta como Anexo 1 a la presente Orden Foral.

— Modelo 562 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Productos Intermedios, que se adjunta como Anexo 2 a la presente Orden Foral.

— Modelo 563 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, que se adjunta como Anexo 3 a la presente Orden Foral.

— Modelo 564 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos, que se adjunta como Anexo 4 a la presente Orden Foral.

— Modelo 566 de declaración-liquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, que se adjunta como Anexo 5 a la presente Orden Foral.

Dos. Cada uno de estos modelos consta de tres ejemplares:

— Ejemplar para la Administración.

— Ejemplar para el sujeto pasivo.

— Ejemplar para la entidad colaboradora.

Tres. La entidad colaboradora, una vez efectuado el ingreso, devolverá al interesado los ejemplares para la Administración y el sujeto pasivo.

Cuatro. La presentación del ejemplar para la Administración se hará en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al establecido para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones establecido en el artículo 3 de la presente Orden Foral.

Artículo 2. Presentación de los modelos de declaración-liquidación de Impuestos Especiales de Fabricación.

Con carácter general la presentación de los modelos de declaración-liquidación referidos en el apartado uno del artículo anterior y el pago simultáneo de las cuotas líquidas, se realizará por cada uno de los establecimientos o lugares de recepción de los productos indicados en el mismo y objeto de Impuestos Especiales de Fabricación, por las operaciones realizadas en el período de liquidación.

No será necesaria la presentación de declaraciones-liquidaciones cuando no haya habido existencia o movimiento de productos objeto de los Impuesto Especiales en el período de liquidación correspondiente.

Artículo 3. Plazos de presentación de los modelos de declaración-liquidación de Impuestos Especiales de Fabricación e ingreso de las cuotas.

La presentación de los modelos de declaración-liquidación e ingreso simultáneo de las cuotas líquidas devengadas se efectuará:

a) Hidrokarburoen eta tabako laboreen gaineko zergen kasuan, epea lehen hogeita bost egun naturalekoa izango da, sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu eta hurrengo hilabetearen barruan.

b) Gainerako fabrikazio zerga berezietarako, eta hurrengo c) letran xedatutakoa eragotzi gabe, epea lehen hogeita bost egun naturalekoa izango da, sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu ondorengo hirugarren hilabetearen barruan.

c) Hidrokarburo eta Tabako Laboreenak ez diren Fabrikazio Zerga Bereziei lotuta dauden sujetu pasiboek Balio Erantsiaren gaineko Zergaren hiruhileko aitorpen-likidazioa aurkeztu behar badute, aitorpen-likidazio bat egingo dute zerga berezi horiengatik sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu ondorengo bigarren hilabetearen lehen hogeita bost egun naturalen barruan.

4. artikulua. Fabrikazio Zerga Berezien aitorpen-likidazio ereduak aurkezteko tokia.

Bat. Foru agindu honetako 1. artikuluan aipatu diren aitorpen-likidazioak ordaintzekoak direnean, horien aurkezpena Zergabilketa Erregelamenduaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dauden entitate laguntzaileetako batean egingo da (banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibetan).

Bi. Aitorpen-likidazioek zero kuota likidoa ematen badute, Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzuan aurkeztu beharko dira.

Xedapen iragankorra.

1. artikuluko laugarren apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, aitorpen-likidazioa hilero aurkeztu behar duten sujetu pasiboek, eta hauek soil-soilik, 1997 eta 1998ko abenduko lehen hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztuko dute Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzuan 1997 eta 1998ko urrian, hurrenez hurren, sortutako kuota likidoen administrazioarentzako alea. Ateratzen den kuota, dena den, foru agindu honetako 3.b) eta 4.artikuluetan adierazitako epe eta tokietan ordaindu beharko da.

Amaierako xedapena.

Foru Agindu hau 1997ko irailaren 1ean sartuko da indarrean.

Donostia, 1997ko abuztuak 20.—Luis M.ª Bandrés Unanue, Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru Diputatuak (ez dagoenez).

(10142) (8231)

a) Para los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las labores del tabaco, dentro de los veinticinco primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el mes en que se han producido los devengos.

b) Para los restantes Impuestos Especiales de Fabricación, sin perjuicio de lo que se dispone en la letra c) siguiente, dentro de los veinticinco primeros días naturales del tercer mes siguiente a aquel en que se han producido los devengos.

c) Para los sujetos pasivos por los Impuestos Especiales de Fabricación distintos de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco, que deban presentar declaración-liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor Añadido, presentarán una declaración-liquidación por dichos Impuestos Especiales dentro de los veinticinco primeros días naturales del segundo mes siguiente a aquel en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.

Artículo 4. Lugar de presentación de los modelos de declaración-liquidación de los Impuestos Especiales de Fabricación.

Uno. Las declaraciones-liquidaciones referidas en el artículo 1 de la presente Orden Foral que den como resultado una cantidad a ingresar, deberán presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito).

Dos. Tratándose de declaraciones-liquidaciones cuya cuota líquida resulte cero, se deberán presentar en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Disposición transitoria.

No obstante lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 1 y exclusivamente para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liquidación mensual, el plazo de presentación en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas del ejemplar para la Administración, correspondiente a las cuotas líquidas devengadas durante los meses de octubre de 1997 y 1998, coincidirá con los veinticinco primeros días de los meses de diciembre de 1997 y 1998, respectivamente, sin perjuicio de que el ingreso de la cuota resultante se deba efectuar en los plazos y lugares indicados en los artículos 3, letra b), y 4 de la presente Orden Foral.

Disposición final.

La presente Orden Foral entrará en vigor el 1 de setiembre de 1997.

Donostia-San Sebastián, a 20 de agosto de 1997.—El Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, Luis M.ª Bandrés Unanue, por ausencia.

(10142) (8231)

I ERANSKINA / ANEXO I

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Garagardoaren gaineko zerga
Impuesto sobre la cerveza
Aitorpen-likidazioa
Declaración-liquidación

561

1 *Identifikazioa* / Identificación

IFZ NIF	*Deiturak eta izena edo enpresaren izena* Apellidos y nombre o razón social		*Telefonoa* Teléfono
Zerga helbidea (kalea edo plaza) Domicilio fiscal (calle o plaza)		*Etxe zk.* Nº Casa	*Oina* Piso
Udalerria Municipio	*Posta kodea* Cód. postal	*Probintzia* Provincia	

2 *Sortzapena* / Devengo

Ekitaldia Ejercicio .....

Zergaldia Período .....

3 *Likidazioa* / Liquidación

Epigrafea Epígrafe		*Oinarri likidagarria* Base liquidable		*Plato gradua* Grado Plato		*Zerga tasa* Tipo impositivo		*Kuota* Cuota	
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	

***Kuota osoa* / Cuota íntegra**	31	
***Kuotako kenkariak* / Deducciones de la cuota**	32	
***Ordaindu beharko kuota likidoa* / Cuota líquida a ingresar**	33	

4 *Ordainketarik ez* / Sin ingreso

Zerga honen likidazioak **ZERO KUOTA LIKIDOA** eman badu adierazitako aldi eta ekitaldian, jarri **"X"** bat ondoko laukitxoan: ☐

Si la liquidación correspondiente a este tributo, por el ejercicio y período considerado resulta ***CON CUOTA LIQUIDA CERO*** marque con una **"X"** el recuadro al efecto:

5

Data
Fecha .....

Aitortzailearen sinadura
Firma del declarante

6 *Ordainketaren frogagiria* / Justificante de ingreso

Ordainketa-gutuna / Carta de pago

Zigilua eta Sinadura / Sello y Firma — *Entitatearen gakoa* / Clave Entidad — *Data* / Fecha — *Zenbatekoa* / *Importe*

ADMINISTRAZIOARENTZAKO ALEA / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

561 eredua betetzeko jarraibideak

Eredu hau idazmakinaz edo boligrafoz bete behar da, gainazal gogor baten gainean idatziz eta letra larriak erabiliz.

2- Sortzapena.

Ekitaldia: Aitortzen den aldiaren urteko azken bi zifrak adieraziko dira.

Aldia: Hiruhileko aitorpenak badira jarri honako hau:

1H= 1. hiruhilekoa 2H= 2. hiruhilekoa 3H= 3. hiruhilekoa 4H= 4. hiruhilekoa

Hileko aitorpenak direnean:

Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabeteari dagozkionak.

3- Likidazioa.

Epigrafe bakoitzaren oinarri likidagarria likidazio aldiari dagokiona izango da. Produktu amaituko hektolitrotan adieraziko da, 20° C-ko tenperaturan neurtua. 5. epigrafeko garagardoa Plato gradutan ere adieraziko da. Hala kopurua nola gradua bi zifra hamartarrekin adierazi behar dira, eta goitik edo behetik biribildu hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kontuan izanik. Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak aplikatuko dira.

- Kuota osoa: Adierazi epigrafe bakoitzari dagozkion kuota partzialen batura.
- Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasiboari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin bazaio.
- Ordaindu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.

4- Ordainketarik ez.

Kuota likidoa zero denean **"X"** ipini behar da hortarako dagoen laukitxoan. Aitorpena, kasu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuan aurkeztu beharko da.

6- Ordainketa.

Non ordaindu: Aitorpenaren emaitza ordaintzea denean, Zergabilketa Erregelamenduak agindutakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dagoen entitate baten bidez aurkeztu behar dira aitorpenak: Bankuak, Aurrezki Kutxak edo Kreditu Kooperatibak.

Aitorpen-likidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea:

- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa hiru hilabetetan behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta bigarren hilabetetik kontatzen hasita.
- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa hilean behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu eta hirugarren hilabetetik kontatzen hasita.

Instrucciones para cumplimentar el modelo 561

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas

2- Devengo.

Ejercicio: Deberán consignarse las dos últimas cifras del año al que corresponde el período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

Período: En el caso de declaraciones-liquidaciones trimestrales:

1T= 1er Trimestre 2T= 2º Trimestre 3T= 3er Trimestre 4T= 4º Trimestre

En el caso de declaraciones-liquidaciones mensuales:

Dos digitos numéricos correspondientes al mes del período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

3- Liquidación.

Base liquidable: Para cada uno de los epígrafes será la correspondiente al período de liquidación y se expresará en hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20º C. Para la cerveza del epígrafe 5, se consignará, además, su grado Plato. Tanto la cantidad como el grado se consignarán con dos cifras decimales, redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o no, inferior a 5. Los tipos impositivos aplicables serán los vigentes en el momento del devengo.

- Cuota íntegra: Se indicará la suma total de las cuotas parciales correspondientes a cada epígrafe.
- Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de cuotas por compensación.
- Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el apartado anterior.

4- Sin Ingreso.

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una **"X"** el espacio reservado al efecto. En este caso la declaración-liquidación deberá presentarse en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

6- Ingreso.

Lugar de ingreso:

Tratándose de declaraciones-liquidaciones a ingresar, estas deberán presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito).

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-liquidaciones:

- Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro de los venticinco primeros días naturales del segundo mes siguiente a aquél en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.
- Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liquidación mensual por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro de los venticinco primeros días naturales del tercer mes siguiente a aquél en que se han producido los devengos.

2 ERANSKINA / ANEXO 2

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Tarteko produktuen gaineko zerga
Impuesto sobre productos intermedios
Aitorpen-likidazioa
Declaración-liquidación

562

1 *Identifikazioa* / Identificación

IFZ / NIF	*Deiturak eta izena edo enpresaren izena* / Apellidos y nombre o razón social	*Telefonoa* / Teléfono
Zerga helbidea (kalea edo plaza) / Domicilio fiscal (calle o plaza)	*Etxe zk.* / Nº Casa	*Oina* / Piso
Udalerria / Municipio	*Posta kodea* / Cód. postal	*Probintzia* / Provincia

2 *Sortzapena* / Devengo

Ekitaldia / Ejercicio .....

Zergaldia / Período .....

3 *Likidazioa* / Liquidación

	Oinarri likidagarri **Base liquidable**		***Zerga tasa*** **Tipo impositivo**		***Kuota* / Cuota**
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
***Kuota osoa* / Cuota íntegra**				13	
***Kuotako kenkariak* / Deducciones de la cuota**				14	
***Ordaindu beharreko kuota likidoa* / Cuota líquida a ingresar**				15	

4 *Ordainketarik ez* / Sin ingreso

Zerga honen likidazioak **ZERO KUOTA LIKIDOA** eman badu adierazitako aldi eta ekitaldian, jarri **"X"** bat ondoko laukitxoan:

Si la liquidación correspondiente a este tributo, por el ejercicio y período considerado resulta ***CON CUOTA LIQUIDA CERO*** marque con una **"X"** el recuadro al efecto: ☐

5

Data
Fecha .....

Aitortzailearen sinadura
Firma del declarante

6 *Ordainketaren frogagiria* / Justificante de Ingreso

Ordainketa-gutuna / Carta de pago

Zigilua eta Sinadura / Sello y Firma | *Entitatearen gakoa* / Clave Entidad | *Data* / Fecha | *Zenbatekoa* / *Importe*

ADMINISTRAZIOARENTZAKO ALEA / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

562 eredua betetzeko jarraibideak

Eredu hau idazmakinaz edo boligrafoz bete behar da, gainazal gogor baten gainean idatziz eta letra larriak erabiliz.

2- Sortzapena.

Ekitaldia: Aitortzen den aldiaren urteko azken bi zifrak adieraziko dira.

Aldia: hiruhileko aitorpenak badira jarri honako hau:

1H= 1. hiruhilekoa 2H= 2. hiruhilekoa 3H= 3. hiruhilekoa 4H= 4. hiruhilekoa

Hileko aitorpenak direnean:

Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabeteari dagozkionak.

3- Likidazioa.

Oinarri likidagarria: Likidazio aldiari dagokiona izango da. Produktu amaituko hektolitrotan adieraziko da, 20° C-ko tenperaturan neurtua. Bi zifra hamartarrekin adierazi behar da, eta goitik edo behetik biribildu hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kontuan izanik. Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak aplikatuko dira.

Lehen eta bigarren lerroetan oinarri likidagarriak adieraziko dira, baina Kanarietara suspentsio erregimenaz kanpo bidali diren tarteko produktuen hektolitroak haiei kendu eta gero, hala badagokio. Azken kopuru hauek eratuko dute hirugarren eta laugarren lerroetan adierazi beharreko oinarri likidagarria, eta honi sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak aplikatuko zaizkio.

- Kuota osoa: Kuota partzialen batura adieraziko da.

- Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasiboari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin bazaio.

- Ordaindu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.

4- Ordainketarik ez.

Kuota likidoa zero denean **"X"** ipini behar da hortarako dagoen laukitxoan. Aitorpena, kasu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuan aurkeztu beharko da.

6- Ordainketa.

Non ordaindu: Aitorpenaren emaitza ordaintzea denean, Zergabilketa Erregelamenduak agindutakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dagoen entitate baten bidez aurkeztu behar dira aitorpenak: Bankuak, Aurrezki Kutxak edo Kreditu Kooperatibak.

Aitorpen-likidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea:

- Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen-likidazioa hiru hilabetetan behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta bigarren hilabetetik kontatzen hasita.

- Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen-likidazioa hilean behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu eta hirugarren hilabetetik kontatzen hasita.

Instrucciones para cumplimentar el modelo 562

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas

2- Devengo.

Ejercicio: Deberán consignarse las dos últimas cifras del año al que corresponde el período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

Período: En el caso de declaraciones-liquidaciones trimestrales :

1T= 1er Trimestre 2T= 2º Trimestre 3T= 3er Trimestre 4T= 4º Trimestre

En el caso de declaraciones-liquidaciones mensuales:

Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

3- Liquidación.

Base liquidable: Será la correspondiente al período de liquidación y se expresará en hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20º C, con dos cifras decimales, redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o no, inferior a 5. Los tipos impositivos aplicables serán los vigentes en el momento del devengo.

Se consignará en la primera y segunda líneas, las bases liquidables minoradas, en su caso, en la cantidad de hectolitros de productos intermedios que se hayan enviado a Canarias, fuera del régimen suspensivo. Estas últimas cantidades constituirán la base liquidable a consignar en la tercera y cuarta línea, a la que se aplicarán los tipos impositivos vigentes en el momento del devengo.

- Cuota íntegra: Se indicará la suma total de las cuotas parciales.
- Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de cuotas por compensación.
- Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el apartado anterior.

4- Sin Ingreso.

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una **"X"** el espacio reservado al efecto. En este caso la declaración-liquidación deberá presentarse en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

6- Ingreso

Lugar de ingreso:

Tratándose de declaraciones-liquidaciones a ingresar, estas deberán presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito).w

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-liquidaciones:

- Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro de los venticinco primeros días naturales del segundo mes siguientes a aquél en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.
- Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liquidación mensual por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro de los venticinco primeros días naturales del tercer mes siguiente a aquél en que se han producido los devengos.

3 ERANSKINA / ANEXO 3

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas
Aitorpen-likidazioa
Declaración-liquidación

563

1 *Identifikazioa* Identificación

IFZ NIF	*Deiturak eta izena edo enpresaren izena* Apellidos y nombre o razón social	*Telefonoa* Teléfono
Zerga helbidea (kalea edo plaza) Domicilio fiscal (calle o plaza)	*Etxe zk.* Nº Casa	*Oina* Piso
Udalerria Municipio	*Posta kodea* Cód. postal	*Probintzia* Provincia

2 *Sortzapena* Devengo

Ekitaldia Ejercicio

Zergaldia Período

3 *Likidazioa* / Liquidación

	Oinarri likidagarria **Base liquidable**	*Zerga tasa* **Tipo impositivo**		***Kuota* / Cuota**
1		2	3	
4		5	6	
***Kuota osoa* / Cuota íntegra**			7	
***Kuotako kenkariak* / Deducciones de la cuota**			8	
***Ordaindu beharreko kuota likidoa* / Cuota líquida a ingresar**			9	

4 *Ordainketarik ez* Sin ingreso

Zerga honen likidazioak **ZERO KUOTA LIKIDOA** eman badu adierazitako aldi eta ekitaldian, jarri **"X"** bat ondoko laukitxoan:

Si la liquidación correspondiente a este tributo, por el ejercicio y período considerado resulta ***CON CUOTA LIQUIDA CERO*** marque con una **"X"** el recuadro al efecto:

5

Data
Fecha .....

Aitortzailearen sinadura
Firma del declarante

6 *Ordainketaren frogagiria* Justificante de Ingreso

Ordainketa-gutuna / Carta de pago

Zigilua eta Sinadura / Sello y Firma | *Entitatearen gakoa* / Clave Entidad | *Data* / Fecha | *Zenbatekoa* / *Importe*

ADMINISTRAZIOARENTZAKO ALEA / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

563 eredua betetzeko jarraibideak

Eredu hau idazmakinaz edo boligrafoz bete behar da, gainazal gogor baten gainean idatziz eta letra larriak erabiliz.

2- Sortzapena.

Ekitaldia: Aitortzen den aldiaren urteko azken bi zifrak adieraziko dira.

Aldia: Hiruhileko aitorpenak badira jarri honako hau:

1H= 1. hiruhilekoa 2H= 2. hiruhilekoa 3H= 3. hiruhilekoa 4H= 4. hiruhilekoa

Hileko aitorpenak direnean:

Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabeteari dagozkionak.

3- Likidazioa.

Oinarri likidagarria likidazio aldiari dagokiona izango da. Alkohol puru hektolitrotan adieraziko da, 20° C-ko tenperaturan neurtua. Bi zifra hamartarrekin adierazi behar da, eta goitik edo behetik biribildu hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kontuan izanik. Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak aplikatuko dira.

Lehen lerroan oinarri likidagarria jarriko da, baina Kanarietara suspentsio erregimenaz kanpo bidali diren alkohol puru hektolitroak kendu eta gero, hala badagokio. Azken kopuru hau izango da bigarren lerroan adierazi behar den oinarri likidagarria, eta honi sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak aplikatuko zaizkio.

- Kuota osoa: Kuota partzialen batura adieraziko da.

- Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasiboari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin bazaio.

- Ordaindu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.

4- Ordainketarik ez.

Kuota likidoa zero denean **"X"** ipini behar da hortarako dagoen laukitxoan. Aitorpena, kasu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuan aurkeztu beharko da.

6- Ordainketa.

Non ordaindu: Aitorpenaren emaitza ordaintzea denean, Zergabilketa Erregelamenduak agindutakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dagoen entitate baten bidez aurkeztu behar dira aitorpenak: Bankuak, Aurrezki Kutxak edo Kreditu Kooperatibak.

Aitorpen-likidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea:

- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa hiru hilabetetan behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hiruhilekoa amaitu eta bigarren hilabetetik kontatzen hasita.

- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa hilean behin aurkeztu behar duten sujetu pasiboentzat, epea hogeita bost egun naturalekoa izango da sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu eta hirugarren hilabetetik kontatzen hasita.

Instrucciones para cumplimentar el modelo 563

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas

2- Devengo.

Ejercicio: Deberán consignarse las dos últimas cifras del año al que corresponde el período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

Período: En el caso de declaraciones-liquidaciones trimestrales:

1T= 1er Trimestre 2T= 2º Trimestre 3T= 3er Trimestre 4T= 4º Trimestre

En el caso de declaraciones-liquidaciones mensuales:

Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por el que se efectua la declaración-liquidación.

3- Liquidación.

Base liquidable: Será la correspondiente al período de liquidación y se expresará en hectolitros de alcohol puro a la temperatura de 20º C, con dos cifras decimales, redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o no, inferior a 5. Los tipos impositivos aplicables serán los vigentes en el momento del devengo.

Se consignará en la primera línea, la base minorada, en su caso, en la cantidad de hectolitros de alcohol puro que se hayan enviado a Canarias, fuera del régimen suspensivo. Esta última cantidad constituirá la base liquidable a consignar en la segunda línea, a la que se aplicará el tipo vigente en el momento del devengo.

- Cuota íntegra: Se indicará la suma total de las cuotas parciales.
- Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de cuotas por compensación.
- Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el apartado anterior.

4- Sin Ingreso.

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una **"X"** el espacio reservado al efecto. En este caso la declaración-liquidación deberá presentarse en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

6- Ingreso

Lugar de ingreso:

Tratándose de declaraciones-liquidaciones a ingresar, estas deberán presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito).

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-liquidaciones:

- Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro de los venticinco primeros días naturales del segundo mes siguiente a aquél en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.
- Para los sujetos pasivos obligados a presentar declaración-liquidación mensual por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dentro de los venticinco primeros días naturales del tercer mes a aquél en que se han producido los devengos.

4 ERANSKINA / ANEXO 4

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Hidrokarburoen gaineko zerga
Impuesto sobre hidrocarburos
Aitorpen-likidazioa
Declaración-liquidación

564

1 *Identifikazioa* / Identificación

IFZ NIF	*Deiturak eta izena edo enpresaren izena* Apellidos y nombre o razón social	*Telefonoa* Teléfono
Zerga helbidea (kalea edo plaza) Domicilio fiscal (calle o plaza)	*Etxe zk.* Nº Casa	*Oina* Piso
Udalerria Municipio	*Posta kodea* Cód. postal	*Probintzia* Provincia

2 *Sortzapena* / Devengo

Ekitaldia Ejercicio .....

Zergaldia Período .....

3 *Likidazioa* / Liquidación

Epigrafea Epígrafe		*Oinarri likidagarri* Base liquidable		*Zerga tasa* Tipo impositivo		*Kuota* Cuota	
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	

***Kuota osoa* / Cuota íntegra**	65	
***Kuotako kenkariak* / Deducciones de la cuota**	66	
***Ordaindu beharko kuota likidoa* / Cuota líquida a ingresar**	67	

4 *Ordainketarik ez* / *Sin ingreso*

Zerga honen likidazioak **ZERO KUOTA LIKIDOA** eman badu adierazitako aldi eta ekitaldian, jarri **"X"** bat ondoko laukitxoan:

Si la liquidación correspondiente a este tributo, por el ejercicio y período considerado resulta ***CON CUOTA LIQUIDA CERO*** marque con una **"X"** el recuadro al efecto: ☐

5

Data

Fecha .....

Aitortzailearen sinadura
Firma del declarante

6 *Ordainketaren frogagiria* / Justificante de ingreso

Ordainketa-gutuna / Carta de pago

Zigilua eta Sinadura / Sello y Firma | *Entitatearen gakoa* / Clave Entidad | *Data* / Fecha | *Zenbatekoa* / *Importe*

ADMINISTRAZIOARENTZAKO ALEA / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

564 eredua betetzeko jarraibideak

Eredu hau idazmakinaz edo boligrafoz bete behar da, gainazal gogor baten gainean idatziz eta letra larriak erabiliz.

2- Sortzapena.

Ekitaldia: Aitortzen den aldiaren urteko azken bi zifrak adieraziko dira.

Aldia: Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabeteari dagozkionak.

3- Likidazioa.

- Epigrafea.

  Aitorpen-likidazioa egitera behartzen duten produktuen epigrafeak adieraziko dira.

- Oinarri likidagarria.

  Oinarri likidagarria likidazio aldiari dagokiona izango da. Epigrafe bakoitzari dagokion unitatean adierazi behar da, bi dezimal erabiliz eta goitik edo behetik biribilduz hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kontuan izanik.

- Zerga tasa.

  Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak aplikatuko dira.

- Kuota osoa.

  Epigrafe kode bakoitzari dagozkion kuota partzialen batura adieraziko da.

- Kuotako kenkariak.

  Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasiboari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin bazaio.

- Ordaindu beharreko kuota likidoa.

  Aurreko apartatuan aipatu diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.

4- Ordainketarik ez.

Kuota likidoa zero denean **"X"** ipini behar da hortarako dagoen laukitxoan. Aitorpena, kasu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuan aurkeztu beharko da.

6- Ordainketa.

Non ordaindu: Aitorpenaren emaitza ordaintzea denean, Zergabilketa Erregelamenduak agindutakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dagoen entitate baten bidez aurkeztu behar dira aitorpenak: Bankuak, Aurrezki Kutxak edo Kreditu Kooperatibak.

Aitorpen-likidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea:

Lehen hogeita bost egun naturalen barruan sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Instrucciones para cumplimentar el modelo 564

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas

2- Devengo.

Ejercicio: Deberán consignarse las dos últimas cifras del año al que corresponde el período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

Período: Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

3- Liquidación.

- Epígrafe.

  Deberán consignarse los epígrafes correspondientes a los productos por los que se efectúa la declaración-liquidación.

- Base liquidable.

  Las bases liquidables serán las correspondientes al período de liquidación. Se expresarán en la unidad correspondiente a cada epígrafe, con dos cifras decimales, redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o no, inferior a 5.

- Tipo impositivo.

  Los tipos impositivos aplicables serán los vigentes en el momento del devengo.

- Cuota íntegra.

  Se indicará la suma total de las cuotas parciales correspondientes a cada código de epígrafe.

- Deducciones de la cuota.

  Sólo se cumplimentará esta casilla cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de cuotas por compensación.

- Cuota líquida a ingresar.

  Será el resultado de practicar, en su caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el apartado anterior.

4- Sin Ingreso.

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una **"X"** el espacio reservado al efecto. En este caso la declaración-liquidación deberá presentarse en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

6- Ingreso

Lugar de ingreso:

Tratándose de declaraciones-liquidaciones a ingresar, estas deberán presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito).

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-liquidaciones:

Dentro de los venticinco primeros días naturales siguientes a aquél en que finaliza el mes en el que se han producido los devengos.

5 ERANSKINA / ANEXO 5

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Tabako laboreen gaineko zerga
Impuesto sobre las labores del tabaco
Aitorpen-likidazioa
Declaración-liquidación

566

1 *Identifikazioa* / Identificación

IFZ / NIF	*Deiturak eta izena edo enpresaren izena* / Apellidos y nombre o razón social	*Telefonoa* / Teléfono
Zerga helbidea (kalea edo plaza) / Domicilio fiscal (calle o plaza)	*Etxe zk.* / Nº Casa	*Oina* / Piso
Udalerria / Municipio	*Posta kodea* / Cód. postal	*Probintzia* / Provincia

2 *Sortzapena* / Devengo

Ekitaldia / Ejercicio .....

Zergaldia / Período .....

3 *Likidazioa* / Liquidación

	Epigrafea **Epígrafe**		***Oinarri likidagarria*** **Base liquidable**		***Zerga tasa*** **Tipo impositivo**		***Kuota*** **/ Cuota**
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
Kuota osoa **/ Cuota íntegra**						21	
Kuotako kenkariak **/ Deducciones de la cuota**						22	
Ordaindu beharko kuota likidoa **/ Cuota líquida a ingresar**						23	

4 *Ordainketarik ez* / Sin ingreso

Zerga honen likidazioak **ZERO KUOTA LIKIDOA** eman badu adierazitako aldi eta ekitaldian, jarri **"X"** bat ondoko laukitxoa: ☐

Si la liquidación correspondiente a este tributo, por el ejercicio y período considerado resulta ***CON CUOTA LIQUIDA CERO*** marque con una **"X"** el recuadro al efecto:

5

Data
Fecha .....

Aitortzailearen sinadura
Firma del declarante

6 *Ordainketaren frogagiria* / Justificante de ingreso

Ordainketa-gutuna / Carta de pago

Zigilua eta Sinadura / Sello y Firma | *Entitatearen gakoa* / Clave Entidad | *Data* / Fecha | *Zenbatekoa* / *Importe*

ADMINISTRAZIOARENTZAKO ALEA / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

566 eredua betetzeko jarraibideak

Eredu hau idazmakinaz edo boligrafoz bete behar da, gainazal gogor baten gainean idatziz eta letra larriak erabiliz.

2- Sortzapena.

Ekitaldia: Aitortzen den aldiaren urteko azken bi zifrak adieraziko dira.

Aldia: Bi digitu numeriko jarriko dira, hain zuzen, aitortzen den hilabeteari dagozkionak.

3- Likidazioa.

Epigrafea: Aitorpen-likidazioa egitera behartzen duten produktuen epigrafeak adieraziko dira.

Oinarri likidagarria: Likidazio aldiari dagokiona izango da. Epigrafe bakoitzari dagokion unitatean adierazi behar da, bi dezimal erabiliz eta goitik edo behetik biribilduz hirugarren zifra hamartarra 5a baino txikiagoa den ala ez kontuan izanik.

Zerga tasa: Sortzapenaren unean indarrean dauden zerga tasak aplikatuko dira.

Kuota osoa: Adierazi epigrafe kode bakoitzari dagozkion kuota partzialen batura.

Kuotako kenkariak: Bete laukitxo hau baldin eta sujetu pasiboari, konpentsazioa dela medio, kuoten itzulketa baimendu baldin bazaio.

Ordaindu beharreko kuota likidoa: Aurreko apartatuan aipatu diren kenkariak kuota osoari aplikatu, hala badagokio, eta ordaindu beharreko kuota likidoa aterako da.

4- Ordainketarik ez.

Kuota likidoa zero denean **"X"** ipini behar da hortarako dagoen laukitxoan. Aitorpena, kasu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Kudeaketa Zerbitzuan aurkeztu beharko da.

6- Ordainketa.

Non ordaindu: Aitorpenaren emaitza ordaintzea denean, Zergabilketa Erregelamenduak agindutakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dagoen entitate baten bidez aurkeztu behar dira aitorpenak: Bankuak, Aurrezki Kutxak edo Kreditu Kooperatibak.

Aitorpen-likidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea:

Lehen hogeita bost egun naturalen barruan sortzapenak gertatu diren hilabetea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Instrucciones para cumplimentar el modelo 566

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas

2- Devengo.

Ejercicio: Deberán consignarse las dos últimas cifras del año al que corresponde el período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

Período: Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por el que se efectúa la declaración-liquidación.

3- Liquidación.

Epígrafe: Deberán consignarse los epígrafes correspondientes a los productos por los que se efectúa la declaración-liquidación.

Base liquidable: Será la correspondiente al período de liquidación. Se expresarán en la unidad correspondiente a cada epígrafe, con dos cifras decimales, redondeando por defecto o por exceso, según que la tercera cifra decimal sea, o no, inferior a 5.

Tipo impositivo: Se aplicarán los vigentes en el momento del devengo.

Cuota íntegra: Se indicará la suma de las cuotas parciales correspondientes a cada código de epígrafe.

Deducciones de la cuota: Sólo se cumplimentará esta casilla cuando se hubiere autorizado al sujeto pasivo la devolución de cuotas por compensación.

Cuota líquida a ingresar: Será el resultado de practicar, en su caso, en la cuota íntegra las deducciones a que se refiere el apartado anterior.

4- Sin Ingreso.

Cuando la cuota líquida sea cero, deberá marcar con una **"X"** el espacio reservado al efecto. En este caso la declaración-liquidación deberá presentarse en el Servicio de Impuestos Indirectos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

6- Ingreso.

Lugar de ingreso:

Tratándose de declaraciones-liquidaciones a ingresar, estas deberán presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito).

Plazo de ingreso y de presentación de las declaraciones-liquidaciones:

Dentro de los venticinco primeros días naturales siguientes a aquél en que finaliza el mes en el que se han producido los devengos.

Abuztuaren 20ko 641/1997 FORU AGINDUA, Aseguru Primen gaineko Zerga aitortu-likidatzeko 420 eredua onartzekoa.

Abenduaren 30eko 13/1996 Legeak, Zerga, Administrazio eta Gizarte alorreko Neurriei buruzkoak, Aseguru Primen gaineko Zerga berri bat, zeharkako tributu bat, ezarri du, hain zuzen ere, aseguru eta kapitalizazio eragiketak kargatzen dituena.

Bestalde, abuztuaren 4ko 38/1997 Legea dela medio aldatua izan da Euskal Autonomia Elkarteko Ekonomi Ituna onartzen duen maiatzaren 13ko 12/1981 Legea. Aldaketa horren ondorioz, besteak beste, lurralde historikoetako foru aldundiek beren gain hartzen dute Aseguru Primen gaineko Zerga ordainarazteko eskumena, beti ere aseguru eta kapitalizazio eragiketetako arrisku edo konpromisua euskal lurraldean kokaturik badago.

Ekonomi Itunaren arauketa berriaren arabera, zerga hori ordainarazteko, foru aldundiek Estatuak une bakoitzean ezartzen dituen arau sustantibo eta formal berberak aplikatuko dituzte, nahiz eta ahalmena ere izango duten Estatuko Administrazioak finkatutakoen aldean berez oso desberdinak izango ez diren aitorpen eta ordainketa ereduak onartzeko.

Hortaz, kontuan izanik Ekonomi Itunaren aldaketa aurtengo irailaren 1ean sartuko dela indarrean eta ordutik aurrera aitorpen-likidazioak foru aldundietan aurkeztu beharko direla arrisku edo konpromisua Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatzen denean, bidezkoa da Aseguru Primen gaineko Zerga aitortu-likidatzeko eredua onartzea.

Horiek horrela, hauxe,

XEDATU DUT

1. artikulua. Aitorpen-likidaziorako 420 eredua onartzea.

Bat. Onarturik geratzen da Aseguru Primen gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidaziorako erabili beharreko 420 eredua, hain zuzen ere, foru agindu honi eransten zaiona eta bi ale dauzkana: Sujetu pasiboarena eta administrazioarena.

2. artikulua. 420 eredua aurkeztera behartuta dauden sujetu pasiboak.

Ondoko hauek daude 420 eredua aurkeztera behartuta: batetik aseguru entitateak, beti ere Zerga honekin kargatzen diren eragiketak egiten badituzte, eta bestetik Europako Batasuneko beste Estatu kide batean helbideratuta dauden aseguru entitateen ordezkari fiskalak, zergadunaren ordezko gisa dihardutenak, baldin eta entitate horiek Espainian operatzen badute zerbitzu prestazio librearen erregimenean.

Aitortzen den hilabetearen barruan Zergari lotuta eta ez salbuetsia dagoen eragiketaren bat egiten duten sujetu pasiboek aurkeztu beharko dute Aseguru Primen gaineko Zergaren hileko aitorpen-likidazioa.

3. artikulua. 420 eredua aurkezteko epeak.

Aitorpen-likidaziorako 420 ereduaren aurkezpena eta zerga zorraren aldi bereko diru-sarrera hileko likidazioaldia amaitu eta hurrengo hilabeteko lehen hogeita bost egun naturalen barruan egingo da. Uztaileko likidazioari dagokiona, ordea, abuztuan zehar eta irailaren lehen hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztuko da.

4. artikulua. 420 eredua aurkezteko tokia.

Aseguru Primen gaineko Zerga aitortu-likidatzeko 420 eredua Zergabilketa Erregelamenduaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dauden entitateetako batean aurkeztuko da (banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibetan).

ORDEN FORAL 641/1997, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 420 de declaración-liquidación del Impuesto sobre las Primas de Seguros.

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social establece un nuevo Impuesto sobre las Primas de Seguros, que se configura como un tributo de naturaleza indirecta, que grava las operaciones de seguro y capitalización.

Por otra parte, la Ley 38/1997, de 4 de agosto, modifica la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que entre otras cuestiones ha supuesto la atribución a las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de la competencia para la exacción del Impuesto sobre las Primas de Seguros, cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.

Sin perjuicio de que en la exacción del citado Impuesto las Diputaciones Forales aplicarán, según la nueva regulación del Concierto Económico, las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado, aquellas tienen competencia para aprobar los modelos de declaración e ingreso, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.

En base a ello y teniendo en cuenta que la modificación del Concierto Económico entra en vigor el 1 de setiembre del presente año y que a partir de dicho momento las declaraciones-liquidaciones habrán de presentarse en las Diputaciones Forales, cuando la localización del riesgo o del compromiso se produzca en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, procede aprobar el modelo de declaración-liquidación del Impuesto sobre las Primas de Seguros.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. Aprobación del modelo 420 de declaración-liquidación.

Uno. Se aprueba el modelo 420 de declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre las Primas de Seguros, que figura en el anexo que se adjunta a la presente Orden Foral y que consta de dos ejemplares: Ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar para la Administración.

Artículo 2. Sujetos pasivos obligados a presentar el modelo 420.

Están obligados a presentar el modelo 420 las entidades aseguradoras cuando realicen las operaciones gravadas por el Impuesto y, en calidad de sustitutos del contribuyente, los representantes fiscales de las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del espacio económico europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios.

Estarán obligados a presentar la declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre las Primas de Seguros aquellos sujetos pasivos que hayan realizado en el mes a que se refiere la declaración alguna operación sujeta y no exenta del Impuesto.

Artículo 3. Plazos de presentación del modelo 420.

La presentación del modelo 420 de declaración-liquidación e ingreso simultáneo de la deuda tributaria resultante se efectuará en los veinticinco primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación mensual, excepto la correspondiente al mes de julio que se presentará durante el mes de agosto y los veinticinco primeros días naturales del mes de setiembre inmediatamente posteriores.

Artículo 4. Lugar de presentación del modelo 420.

El modelo 420 de declaración-liquidación del Impuesto sobre las Primas de Seguros deberá presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito).

Amaierako xedapena.

Foru Agindu hau 1997ko irailaren 1ean sartuko da indarrean.

Donostia, 1997ko abuztuak 20.—Luis M.ª Bandrés Unanue, Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru Diputatuak (ez dagoenez).

(10143) (8232)

Disposición final.

La presente Orden Foral entrará en vigor el 1 de setiembre de 1997.

Donostia-San Sebastián, a 20 de agosto de 1997.—El Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, Luis M.ª Bandrés Unanue, por ausencia.

(10143) (8232)

ERANSKINA / ANEXO

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Aseguru Primen gaineko Zerga
Impuesto sobre las Primas de Seguros
Aitorpen-likidazioa
Declaración-liquidación

420

1 *Identifikazioa* Identificación

NA/IFZ DNI/NIF	*Deiturak eta izena edo enpresaren izena* Apellidos y nombre o razón social	*Telefonoa* Teléfono
Zerga helbidea (kalea edo plaza) Domicilio fiscal (calle o plaza)	*Etxe zk.* Nº Casa	*Oina* Piso
Udalerria Municipio	*Posta kodea* Cód. postal	*Probintzia* Provincia

2 *Sortzapena* Devengo

Ekitaldia Ejercicio

Zergaldia Período

3 *Subjetu pasibo ez-egoiliarra* / *Sujeto pasivo no residente*

NA/IFZ DNI/NIF	*Izendapena edo enpresaren izena* Denominación o razón social	
Posta helbidea Dirección postal	*Herrialdea* País	*Herrialde gakoa* Clave país

4 *Likidazioa* Liquidación

OINARRI EZARGARRIA / BASE IMPONIBLE	1		
EZARPEN TASA / TIPO IMPOSITIVO	2	%	
KUOTA OSOA / CUOTA TOTAL	3		

5

Data
Fecha

Aitortzailearen sinadura
Firma del declarante

6 *Ordainketaren frogagiria* Justificante de ingreso

Ordainketa-gutuna / Carta de pago

ADMINISTRAZIOARENTZAKO ALEA / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

420 eredua betetzeko jarraibideak

Eredu hau idazmakinaz bete beharko da edo, bestela, bolifrafoz gainazal gogorraren gainean eta letra maiuskulaz.

2- Sortzapena

Ekitaldia: Aitortzen den aldiaren urteko azken bi zifrak jarri beharko dira.

Zergaldia: Bi digito numeriko jarriko dira, aitorpena egiten den zergaldiko hilabeteari dagozkionak.

3- Sujetu pasibo ez-egoiliarra

Sujetu pasibo ez-egoiliarraren identifikazio datuak jarriko dira, baina bakar-bakarrik Europako Ekonomia Eremuko beste estatu kide batean helbideratuta egon arren Espainian zerbitzu prestazio librearen erregimenean jarduten den entitate aseguratzaile baten aitorpena denean.

Herrialde gakoa: Taula honen arabera:

01:Alemania	02:Austria	03:Belgika	04:Danimarka
05:Finlandia	06:Frantzia	07:Grezia	08:Erresuma Batua
09:Holanda	10:Italia	11:Irlanda	12:Luxemburg
13:Portugal	14:Suedia	15:Islandia	16:Norvegia
17:Liechtenstein (*)			

(*) Liechtenstein 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera sartuko da Europako Ekonomia Eremuan.

4- Likidazioa

1. laukia: Aseguruaren hartzaileak edo hirugarren batek likidazioaldian ordaindutako primak edo kuotak, Zergari lotuta eta salbuetsi gabe daudenak, jarriko dira.

Horretarako, prima edo kuota moduan ulertuko da zerga honi lotutako eragiketengatik kontraprestazio gisa ordaindu diren kopuruen zenbateko osoa, horien arrazoia eta kobrantza tokia eta modua edozein izanda ere. Konputu horretatik kanpo utziko dira Aseguruen Konpentsazio Kontsortzioaren eta Aseguru Entitateen Likidazio Batzordearen aldeko errekarguak eta primaren gainean zuzenean ezarritako gainerako zergak.

2. laukia: Zerga ordaindu beharra sortzen denean indarrean dagoen ezarpen tasa jarriko da.

3. laukia: Oinarri ezargarriari (1. laukia) 2. laukian jasotako ezarpen tasa aplikatuz ateratzen den kuota jarriko da.

6- Zergaren ordainketa

Non ordaindu: Aitorpenaren emaitza ordaintzea denean, Zergabilketa Erregelamenduak agindutakoaren arabera zergabilketan laguntzeko baimenduta dagoen entitate baten bidez aurkeztu behar dira aitorpenak: Bankuak, Aurrezki Kutxak edo Kreditu Kooperatibak.

Noiz aurkeztu: Hileko likidazioaldia amaitu ondorengo hilabetearen lehen hogeita bost egun naturaletan egingo da aitorpen-likidazioaren aurkezpena eta ordainketa. Uztaileko likidazioaldiari dagokiona, ordea, abuztuan eta iraileko ondoko lehen hogeita bost egun naturaletan aurkeztuko da. Epea larunbatean edo jaiegunean amaitzekotan, ondoko lehen lanegunera pasatuko da mugaeguna.

Instrucciones para cumplimentar el modelo 420

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas

2- Devengo

Ejercicio: Deberán consignarse las dos últimas cifras del año al que corresponde el período por el que se efectúa la declaración.

Período: Dos dígitos numéricos correspondientes al mes del período por el que se efectúa la declaración.

3- Sujeto pasivo no residente

Solamente en el caso de que la declaración corresponda a una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo y que opere en España en régimen de libre prestación de servicios, se consignarán los datos identificativos del sujeto pasivo no residente.

Clave país: Según la tabla siguiente:

01:Alemania	02:Austria	03:Bélgica	04:Dinamarca
05:Finlandia	06:Francia	07:Grecia	08:Reino Unido
09:Holanda	10:Italia	11:Irlanda	12:Luxemburgo
13:Portugal	14:Suecia	15:Islandia	16:Noruega
17:Liechtenstein (*)			

(*) Liechtenstein se incorporará al Espacio Económico Europeo a partir del 1 de enero de 1998.

4- Liquidación

Casilla 1: Se consignará el importe de las primas o cuotas, sujetas y no exentas del impuesto, satisfechas por el tomador o un tercero durante el período de liquidación.

Se entiende por prima o cuota, a estos efectos, el importe total de las cantidades satisfechas como contraprestación por las operaciones sujetas a este impuesto, cualquiera que sea la causa u origen que las motiva y el lugar y forma de cobro, con excepción de los recargos establecidos en favor del Consorcio de Compensación de Seguros y de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y de los demás tributos que recaigan directamente sobre la prima.

Casilla 2: Se consignará el tipo impositivo vigente en el momento del devengo del impuesto.

Casilla 3: Se hará constar la cuota resultante de aplicar a la base imponible (casilla 1) el tipo impositivo indicado en la casilla 2.

6- Ingreso

Lugar de ingreso: Tratándose de declaraciones a ingresar, estas deberán presentarse a través de alguna de las Entidades autorizadas, en los términos del Reglamento de Recaudación, para actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito).

Plazo de presentación: La presentación e ingreso de la declaración-liquidación se efectuará en los veinticinco primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación mensual, excepto la correspondiente al período de liquidación del mes de julio, que se presentará durante el mes de agosto y los veinticinco primeros días naturales del mes de septiembre inmediatamente posteriores. Los vencimientos que coincidan con un sábado o día inhábil se considerarán trasladados al primer día hábil siguiente.

5 ADMINISTRACION DEL ESTADO 5

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Información pública

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.

Peticionario: Kelan Electronika, S.A.

D.N.I./N.I.F.: N.º A20214490.

Domicilio: Polígono Industrialdea, 9 Lasarte-Oria.

Nombre del río o corriente: Pozo.

Caudal solicitado: 0,61 l/sg.

Punto de emplazamiento: Pabellón n.º 9 del polígono industrialdea Zirkuitu Ibilbidea.

Término municipal y provincia: Lasarte-Oria (Gipuzkoa).

Destino: Usos industriales.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Las aguas del aprovechamiento solicitado serán destinadas al proceso de recubrimiento galvánico de la fabricación de circuitos impresos.

La captación se realiza mediante un sondeo vertical de 46 metros de profundidad y 6 pulgadas de diámetro ubicado dentro de los terrenos del pabellón n.º 9 del polígono Industrialdea de Lasarte-Oria.

La extracción se realiza con una bomba sumergible que lleva las aguas a un depósito de poliester de 8.000 litros desde el cual se distribuyen las aguas al interior de la empresa.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de 30 días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, o en la Confedereación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, P.º Errotaburu n.º 1, 8.ª planta, 20071 Donostia-San Sebastián), donde estará de manifiesto el expediente.

Donostia-San Sebastián, a 18 de agosto de 1997.—El Comisario de Aguas, p.o., el Jefe del Area, Timoteo Perea Tribaldos.

(742) (8175)

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Dirección Provincial de Gipuzkoa

Edicto

Por medio del presente edicto, y de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del P.A.C., se procede a notificar a Cristina Fernández Azcue en representación de Editorial Fitax, cuyo último domicilio estaba situado en Donostia-San Sebastián, C/ Garibay 18-5 izda., la resolución dictada por la Dirección General del INEM, el 14-05-97, en relación con el recurso ordinario formulado por la citada entidad, conteniendo el siguiente texto:

«Visto el recurso cuyos datos figuran arriba identificados, interpuesto ante esta Dirección General contra resolución de la Dirección Provincial de este Instituto, denegando la devolución de cuotas solicitadas por Cristina Fernández y teniéndose en consideración los siguientes:

HECHOS:

Primero. En virtud de los criterios establecidos en la resolución emitida por la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 23-6-92, se estableció un cambio de encuadramiento del Régimen General al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los socios trabajadores y miembros del órgano de administración de sociedades mercantiles.

Segundo. Como consecuencia de la citada resolución se efectuó el correspondiente cambio de Régimen, solicitando el interesado a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de las cuotas de Desempleo, y, en su caso, de Formación Profesional que se habían ingresado durante su permanencia en el Régimen General.

Tercero. La Dirección Provincial de la Tesorería General remitió el expediente de devolución de cuotas al INEM, por ser éste el órgano competente para su resolución.

Cuarto. La Dirección Provincial del INEM dictó resolución en fecha 08-11-94, por la que se desestimaba la devolución de las cuotas solicitadas, motivada en que las mismas fueron debidamente ingresadas.

Quinto. Contra dicha resolución se interpuso recurso, alegando lo que mejor conviene a su derecho.

Sexto. Se han emitido y constan en el expediente los informes reglamentarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I. La Dirección General del INEM, es competente para conocer y resolver el presente recurso de conformidad con lo establecido en el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. El carácter debido o indebido del ingreso efectuado por las contingencias objeto del presente recurso, respecto a un determinado trabajador debe valorarse de acuerdo con un referente fundamental, cual es el encuadramiento que haya decidido el Organismo competente, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, según lo dispuesto en el Real Decreto 1.314/84, de 20 de junio, siendo así que el Instituto Nacional de Empleo se limita a constatar el que determine, en cada caso y período concreto, la citada Tesorería General.

III. Por lo anteriormente expuesto, inscrito un trabajador en el Régimen General, no procede apreciar el supuesto de cuotas ingresadas indebidamente o por error, toda vez que la inclusión en un determinado Régimen condiciona la aplicación al mismo de las normas que lo regulen, aseveración ésta que se ve corroborada con lo establecido en el art. 225 del texto vigente de la Ley General de la Seguridad Social, en el sentido de que las cuotas de desempleo, mientras se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social, se liquidarán e ingresarán en la forma, términos y condiciones establecidos para estas últimas.

IV. Asimismo, la resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 14-12-93, establece en su apartado primero que «cuando por la aplicación de lo establecido en la resolución de

esta Dirección de Ordenación Jurídica de 23-6-92, proceda practicar un cambio de encuadramiento en el ámbito de los Regímenes que componen el Sistema de la Seguridad Social, las cuotas a la Seguridad Social abonadas por el interesado en el Régimen en que estuviera incluido con anterioridad a dicho cambio, se considerarán debidamente ingresadas en el mismo».

V. A mayor abundamiento, cabe señalar las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de La Rioja de 2-1-96, de Castilla y León de 15-5-96, de Cantabria de 11-7-96, y de Cataluña de 22-10-96, en las que desestimando los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los interesados sobre esta materia, se corroboran los fundamentos jurídicos expuestos en la presente resolución.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados y demás de general aplicación, esta Dirección General, acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la resolución de la Dirección Provincial del INEM recurrida.

Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma establecida en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la advertencia de que, contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día de la notificación».

Se advierte a los interesados que el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco comenzará a correr a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el tablón de anuncios de la corporación o en el Boletín Oficial correspondiente.

Donostia-San Sebastián, a 7 de agosto de 1997.—El Subdirector de Empleo-Formación, José Cruz Etxeberria Garro.

(9650) (8182)

Edicto

Por medio del presente edicto, y de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del P.A.C., se procede a notificar a Juan José Arregui San Sebastián, en representación de Vumag, cuyo último domicilio estaba situado en Tolosa, C/ Martín J. Iraola 4, la resolución dictada por la Dirección General del INEM, el 08-07-97, en relación con el recurso ordinario formulado por la citada entidad, conteniendo el siguiente texto:

«Visto el recurso cuyos datos figuran arriba identificados, interpuesto ante esta Dirección General contra resolución de la Dirección Provincial de este Instituto, denegando la devolución de cuotas solicitadas por Juan José Arregui San Sebastián y teniéndose en consideración los siguientes:

HECHOS:

Primero. En virtud de los criterios establecidos en la resolución emitida por la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 23-6-92, se estableció un cambio de encuadramiento del Régimen General al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los socios trabajadores y miembros del órgano de administración de sociedades mercantiles.

Segundo. Como consecuencia de la citada resolución se efectuó el correspondiente cambio de Régimen, solicitando el interesado a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de las cuotas de Desempleo, y, en su caso, de Formación Profesional que se habían ingresado durante su permanencia en el Régimen General.

Tercero. La Dirección Provincial de la Tesorería General remitió el expediente de devolución de cuotas al INEM, por ser éste el órgano competente para su resolución.

Cuarto. La Dirección Provincial del INEM dictó resolución en fecha 15-03-95, por la que se desestimaba la devolución de las cuotas solicitadas, motivada en que las mismas fueron debidamente ingresadas.

Quinto. Contra dicha resolución se interpuso recurso, alegando lo que mejor conviene a su derecho.

Sexto. Se han emitido y constan en el expediente los informes reglamentarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I. La Dirección General del INEM, es competente para conocer y resolver el presente recurso de conformidad con lo establecido en el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. El carácter debido o indebido del ingreso efectuado por las contingencias objeto del presente recurso, respecto a un determinado trabajador debe valorarse de acuerdo con un referente fundamental, cual es el encuadramiento que haya decidido el Organismo competente, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, según lo dispuesto en el Real Decreto 1.314/84, de 20 de junio, siendo así que el Instituto Nacional de Empleo se limita a constatar el que determine, en cada caso y período concreto, la citada Tesorería General.

III. Por lo anteriormente expuesto, inscrito un trabajador en el Régimen General, no procede apreciar el supuesto de cuotas ingresadas indebidamente o por error, toda vez que la inclusión en un determinado Régimen condiciona la aplicación al mismo de las normas que lo regulen, aseveración ésta que se ve corroborada con lo establecido en el art. 225 del texto vigente de la Ley General de la Seguridad Social, en el sentido de que las cuotas de desempleo, mientras se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social, se liquidarán e ingresarán en la forma, términos y condiciones establecidos para estas últimas.

IV. Asimismo, la resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 14-12-93, establece en su apartado primero que «cuando por la aplicación de lo establecido en la resolución de esta Dirección de Ordenación Jurídica de 23-6-92, proceda practicar un cambio de encuadramiento en el ámbito de los Regímenes que componen el Sistema de la Seguridad Social, las cuotas a la Seguridad Social abonadas por el interesado en el Régimen en que estuviera incluido con anterioridad a dicho cambio, se considerarán debidamente ingresadas en el mismo».

V. A mayor abundamiento, cabe señalar las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de La Rioja de 2-1-96, de Castilla y León de 15-5-96, de Cantabria de 11-7-96, y de Cataluña de 22-10-96, en las que desestimando los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los interesados sobre esta materia, se corroboran los fundamentos jurídicos expuestos en la presente resolución.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados y demás de general aplicación, esta Dirección General, acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la resolución de la Dirección Provincial del INEM recurrida.

Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma establecida en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la advertencia de que, contra la misma, que pone fin

a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día de la notificación».

Se advierte a los interesados que el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco comenzará a correr a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el tablón de anuncios de la corporación o en el Boletín Oficial correspondiente.

Donostia-San Sebastián, a 12 de agosto de 1997.—El Subdirector de Empleo-Formación, José Cruz Etxeberria Garro.

(9691) (8183)

Edicto

Por medio del presente edicto, y de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del P.A.C., se procede a notificar a Fco. Javier Velayos Gutiérrez en representación de Laul, cuyo último domicilio estaba situado en Donostia-San Sebastián, C/ Trav. Rodil 92, la resolución dictada por la Dirección General del INEM, el 04-06-97, en relación con el recurso ordinario formulado por la citada entidad, conteniendo el siguiente texto:

«Visto el recurso cuyos datos figuran arriba identificados, interpuesto ante esta Dirección General contra resolución de la Dirección Provincial de este Instituto, denegando la devolución de cuotas solicitadas por Fco. Javier Velayos Gutiérrez y teniéndose en consideración los siguientes:

HECHOS:

Primero. En virtud de los criterios establecidos en la resolución emitida por la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 23-6-92, se estableció un cambio de encuadramiento del Régimen General al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los socios trabajadores y miembros del órgano de administración de sociedades mercantiles.

Segundo. Como consecuencia de la citada resolución se efectuó el correspondiente cambio de Régimen, solicitando el interesado a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de las cuotas de Desempleo, y, en su caso, de Formación Profesional que se habían ingresado durante su permanencia en el Régimen General.

Tercero. La Dirección Provincial de la Tesorería General remitió el expediente de devolución de cuotas al INEM, por ser éste el órgano competente para su resolución.

Cuarto. La Dirección Provincial del INEM dictó resolución en fecha 24-10-94, por la que se desestimaba la devolución de las cuotas solicitadas, motivada en que las mismas fueron debidamente ingresadas.

Quinto. Contra dicha resolución se interpuso recurso, alegando lo que mejor conviene a su derecho.

Sexto. Se han emitido y constan en el expediente los informes reglamentarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I. La Dirección General del INEM, es competente para conocer y resolver el presente recurso de conformidad con lo establecido en el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. El carácter debido o indebido del ingreso efectuado por las contingencias objeto del presente recurso, respecto a un determinado trabajador debe valorarse de acuerdo con un referente fundamental, cual es el encuadramiento que haya decidido el Organismo competente, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, según lo dispuesto en el Real Decreto 1.314/84, de 20 de junio, siendo así que el Instituto Nacional de Empleo se limita a constatar el que determine, en cada caso y período concreto, la citada Tesorería General.

III. Por lo anteriormente expuesto, inscrito un trabajador en el Régimen General, no procede apreciar el supuesto de cuotas ingresadas indebidamente o por error, toda vez que la inclusión en un determinado Régimen condiciona la aplicación al mismo de las normas que lo regulen, aseveración ésta que se ve corroborada con lo establecido en el art. 225 del texto vigente de la Ley General de la Seguridad Social, en el sentido de que las cuotas de desempleo, mientras se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social, se liquidarán e ingresarán en la forma, términos y condiciones establecidos para estas últimas.

IV. Asimismo, la resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 14-12-93, establece en su apartado primero que «cuando por la aplicación de lo establecido en la resolución de esta Dirección de Ordenación Jurídica de 23-6-92, proceda practicar un cambio de encuadramiento en el ámbito de los Regímenes que componen el Sistema de la Seguridad Social, las cuotas a la Seguridad Social abonadas por el interesado en el Régimen en que estuviera incluido con anterioridad a dicho cambio, se considerarán debidamente ingresadas en el mismo».

V. A mayor abundamiento, cabe señalar las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de La Rioja de 2-1-96, de Castilla y León de 15-5-96, de Cantabria de 11-7-96, y de Cataluña de 22-10-96, en las que desestimando los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los interesados sobre esta materia, se corroboran los fundamentos jurídicos expuestos en la presente resolución.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados y demás de general aplicación, esta Dirección General, acuerda desestimar el recurso interpuesto contra la resolución de la Dirección Provincial del INEM recurrida.

Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma establecida en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la advertencia de que, contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día de la notificación».

Se advierte a los interesados que el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco comenzará a correr a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el tablón de anuncios de la corporación o en el Boletín Oficial correspondiente.

Donostia-San Sebastián, a 13 de agosto de 1997.—El Subdirector de Empleo-Formación, José Cruz Etxeberria Garro.

(9697) (8184)

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES DE GIPUZKOA

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa

Edicto

De conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y por no haberse podido practicar la notificación intentada, se notifica por este conducto a los interesados que a continuación se relacionan las Actas de Infracción practicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por infracción a los preceptos que en cada caso se indican:

Expediente	*Nombre de la empresa*	*Precepto infringido*	*Sanción*	*Fecha*
AIET 8T/97	ESTRELLA DIEZ GONZALEZ	Art.7.1b,10,12,13.1,15 R.D. Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	EXTINCION PR. DESEMPLEO	10-06-97
AIET 15T/97	LUIS MORCILLO POZO	Art.221, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	EXTINCION PR. DESEMPLEO	08-07-97
AIS 414/97	SOCIEDAD DE INNOVACION EMPRE. S.A.	Art.15,16,17,19,25,26,104,106,107,108,113, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.001	06-06-97
AIS 415/97	JESUS AIZPURUA IRURETAGOYENA	Art.15,16,17,19,25,26,104,106,107,108,113,R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.001	06-06-97
AIS 432/97	MARCO ANTONIO AREVALO TABARES	Art. 12.2.2, Ley 8/88 de 7-4	15.000	24-06-97
AIS 440/97	JOALEAK ELKARTEA	Art.12,13,15,16,100,102,106 a 110,R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.100	24-06-97
AIS 445/97	FELIX RAMIREZ BRINGAS	Art. 12.2.2, Ley 8/88 de 7-4	20.000	24-06-97
AIS 448/97	JAVIER LARRUSCAIN IZA	Art. 12.2.2, Ley 8/88 de 7-4	20.000	24-06-97
AIS 450/97	FERNANDO EDERRA MENENDEZ	Art. 12.2.2, Ley 8/88 de 7-4	20.000	24-06-97
AIS 461/97	M. ANGEL ETXEBERRIA GANTXEGUI	Art. 12.2.2, Ley 8/88 de 7-4	25.100	24-06-97
AIS 463/97	Mª CARMEN GARCIA LOPEZ	Art. 12.2.2, Ley 8/88 de 7-4	25.100	24-06-97
AIS 464/97	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ IBAÑEZ	Art. 12.2.2, Ley 8/88 de 7-4	25.100	24-06-97
AIS 485/97	HIPERZAPATO DEL NORTE S.L.	Art.103,104, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.001	07-07-97
AIS 504/97	SELECCION DE ELEMENTOS DECORA. SL	Art.12,13,100,102, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.100	10-07-97
AIS 510/97	ISABEL ACEBEDO BELDARRAIN	Art.100,102,103,104,106,107,109, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.100	14-07-97
AIS 511/97	MONTAJES FINSMON S.L.	Art.12,13,100,102, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.100	14-07-97
AIS 517/97	JUAN ELOLA ITURZAETA	Art.15,16,17,19,25,26,104,106,107,108,113, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.001	18-07-97
AIS 518/97	EXCURSIONES MAVI-TRANS, S.L.	Art.15,16,17,19,25,26,104,106,107,108,113, R.D.Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	50.001	18-07-97

OTRAS PROVINCIAS

Expediente	*Nombre de la empresa*	*Precepto infringido*	*Sanción*	*Fecha*
AIS 1130/97	FCO. JAVIER MARTIN MATEO	Art.7.1.B,10,12,13.1, R.D. Leg. 1/94 de 20-6, LGSS	5.000	24-06-97

Se advierte a los interesados que contra las citadas Actas de Infracción y en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de esta publicación, podrán presentar ante esta Inspección Provincial C/ Podabines, n.º 1-4.º de Donostia-San Sebastián escrito de alegaciones por triplicado ejemplar, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 51.1.b) de la Ley 8/1988 de 7 de abril.

El órgano administrativo competente para resolver el expediente es la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, de conformidad con lo establecido en el art. 47 de la Ley 8/1988 de 7 de abril.

Donostia-San Sebastián, a 13 de agosto de 1997.—El Jefe Adjunto de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Fco. Javier Martinez Casielles.

(5518) (8224)

Sanciones

Edicto

Don Juan José Lizuain Oyón Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Gipuzkoa.

De acuerdo con lo dispuesto en el n.º 4 del art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (*Boletín Oficial del Estado* de 27 de noviembre), hace saber a los interesados abajo relacionados que se han dictado resoluciones sancionadoras en los expedientes que se señalan y que no han podido ser comunicados por ausencia, ignorado paradero o rehusado.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos o bien, interponer los recursos procedentes, para lo cual los expedientes se encuentran a la vista de los interesados en la sede de esta Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, Podavines, 1, en el plazo de un mes desde la fecha de esta publicación, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago o interpuesto el correspondiente recurso, las resoluciones serán remitidas para su cobro por vía ejecutiva.

N.º Acta	*Sujeto responsable*	*Importe*
I/97000027	YVES VERNOIS, JACQUES	50.001
I/97000045	IRIGOYEN OLANO, JESUS MIGUEL	20.000
I/97000046	IRURZUN DELGADO, JUAN MARCOS	15.000
I/97000080	MURUAMENDIARAZ BASTARRICA, JOSE ANTONIO	25.100
I/97000099	CASAL EIRAS, FRANCISCO	15.000
I/97000111	GRUPO TECNOLOGICO I.2.M, S.L.	50.001
I/97000152	ELDUAYEN CEALUCEA, JOSE	50.100
I/97000158	GONZALEZ ALONSO, JOSE Mª	100.100

N.º Acta	*Sujeto responsable*	*Importe*
I/97000193	CORIA RODRIGUEZ, ANTONIO	50.001
I/97000201	ARGUELLES AZPELETA, CARMEN	50.001
I/97000211	AJO CANO, ALBERTO	50.001
I/97000212	AJO CANO, ALBERTO	50.001
I/97000229	COPRINTSA, S.A.	50.100
I/97000239	CAS-SENRA, S.L.	50.100
I/97000257	MARIA LUISA VILLASANTE, S.L.	50.001
I/97000269	LAN ETXE, S.L.	50.001
I/97000275	ELZO ZABALA, MARIA VICTORIA	20.000
I/97000297	ARTOLA MAYO, ESTHER	15.000
I/97000298	VITORES SAEZ, Mª TERESA	25.100
I/97000326	JONATHAN N. MCNEILL Y OTROS C.B.	50.100
I/97000402	GARCIA SANCHEZ, JOSE EUGENIO	50.100

Otras provincias

N.º Acta	*Sujeto responsable*	*Importe*
I/97000104	(CIUDAD REAL) MARTINEZ URENGA, JAVIER	50.001
I/97000527	(VIZCAYA) CABRERA MACHACANTE, FRANCISCO	50.100

Donostia-San Sebastián, a 4 de agosto de 1997.—El Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, Juan José Lizuain Oyón.

(6250) (8004)

DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE GIPUZKOA

Unidad de Recaudación Ejecutiva N.º 3

Anuncio de subasta de bienes muebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 20/02 de Gipuzkoa.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio nº 9400456 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Luis Ramos Eceiza, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 30 de julio de 1997 la siguiente:

«PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 28 de julio de 1997, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 12 de septiembre de 1997, a las 9.00 horas, en C/ Autonomía 19 Bj, localidad de Donostia-San Sebastián, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 146 a 149 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y al cónyuge de dicho deudor, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán el apremiado o los acreedores citados liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes».

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. Los bienes embargados a enajenar responden a la siguiente descripción:

Lote único:

Vehículo Ford Fiesta 1.6 D, matrícula SS-6423-AB, bastidor n.º VS6BXXWPFBJA83182.

2. Los bienes embargados se encuentran depositados en Depósito Almacén de la Tesorería General de la Seguridad Social sito en Lezo, Ctra. Lezo-Gaintzurizketa, C/ Irurzun-Pabellón 2, y podrán ser examinados previa petición de hora y día por aquellos a quienes interese.

3. Se procederá a una segunda licitación al finalizar la primera e, incluso, una tercera licitación cuando la mesa la considere conveniente al finalizar la segunda, en los términos regulados en el artículo 149 del R.D. 1.637/1995. También podrá realizarse la venta por gestión directa de los bienes subastados y no adjudicados en los términos regulados en los artículos 152 y 153 del citado R.D. 1.637/1995.

4. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 139 y apartado 4 del artículo 149 del R.D. 1.637/1995, se fijan para la subasta:

— Importe tasación: 350.000 ptas.

— Cargas reales subsistentes: Libre de cargas.

— Tipo de subasta en 1.ª licitación: 350.000 ptas.

— Tipo de subasta en 2.ª licitación: 262.500 ptas.

— Tipo de subasta en 3.ª licitación: 175.000 ptas.

5. Todo licitador para que pueda ser admitido como tal deberá constituir ante la Mesa de Subasta fianza, al menos, del 25% del tipo de la subasta en cada licitación. Constituído depósito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de la subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre cerrado o durante las licitaciones correspondientes. Dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta restringida de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositarios que resulten adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en el acto, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los

mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

6. Desde la publicación del presente anuncio y hasta la celebración de la subasta, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado dirigido a la Mesa.

A la postura deberán acompañarse, dentro del mismo sobre cerrado, fotocopia del documento nacional de identidad del licitador, o si se tratara de extranjeros, del pasaporte, del título de viaje u otro documento que acredite su identidad, en los términos regulados en los artículos 12 y 22 de la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio y, en sobre aparte, el depósito a que se refiere el número 2 del artículo 148 del R.D. 1.637/1995.

7. No se admitirán posturas inferiores a los tipos establecidos para la primera, segunda o tercera licitaciones. En todas las licitaciones las posturas sucesivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos el 2% del tipo de subasta.

8. El rematante deberá de entregar en el acto de la adjudicación definitiva la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido.

9. Los licitadores, al tiempo del remate, podrán manifestar que lo hacen en calidad de ceder a un tercero, cuyo nombre, además, precisarán al efectuarse el pago del precio, a fin de que pueda otorgarse el documento o escritura de venta directamente a favor del cesionario en el plazo establecido en el apartado 2 del artículo 143 del R.D. 1.637/1995.

10. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar en todas las licitaciones, durante el plazo de treinta días, el derecho de tanteo a favor de la Tesoría General.

11. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

12. El presente anuncio supone la manifestación a los deudores, sus conyuges, condueños, acreedores hipotecarios y pignoraticios, con domicilio desconocido, de tenerse por notificados a todos los efectos legales.

Donostia-San Sebastián, a 13 de agosto de 1997.—La Recaudadora Ejecutiva, Arantza García de la Iglesia. (8156)

Anuncio de subasta de bienes muebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 20/02 de Gipuzkoa.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio n.º 9600882 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Maquinaria Angai S.L, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 30 de julio de 1997 la siguiente:

«PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 23 de julio de 1997, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 12 de septiembre de 1997, a las 9.00 horas, en C/ Autonomía 19 Bj, localidad de Donostia-San Sebastián, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 146 a 149 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y al cónyuge de dicho deudor, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán el apremiado o los acreedores citados liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes».

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1. Los bienes embargados a enajenar responden a la siguiente descripción:

Lote único:

Vehículo Renault Express 1.400, matrícula SS-8332-AL, bastidor n.º VS5F4020506984462.

2. Los bienes embargados se encuentran depositados en Depósito-Almacén de la Tesorería General de la Seguridad Social sito en Lezo, Ctra Lezo-Gaintzurizketa, C/ Irurzun-Pabellón 2, y podrán ser examinados previa petición de hora y día por aquellos a quienes interese.

3. Se procederá a una segunda licitación al finalizar la primera e, incluso, una tercera licitación cuando la mesa la considere conveniente al finalizar la segunda, en los términos regulados en el artículo 149 del R.D. 1.637/1995. También podrá realizarse la venta por gestión directa de los bienes subastados y no adjudicados en los términos regulados en los artículos 152 y 153 del citado R.D. 1.637/1995.

4. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 139 y apartado 4 del artículo 149 del R.D. 1.637/1995, se fijan para la subasta:

— Importe tasación: 230.000 ptas.

— Cargas reales subsistentes: Libre de cargas.

— Tipo de subasta en 1.ª licitación: 230.000 ptas.

— Tipo de subasta en 2.ª licitación: 175.500 ptas.

— Tipo de subasta en 3.ª licitación: 115.000 ptas.

5. Todo licitador para que pueda ser admitido como tal deberá constituir ante la Mesa de Subasta fianza, al menos, del 25% del tipo de la subasta en cada licitación. Constituído depósito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la postura mínima que corresponde al tipo de la subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre cerrado o durante las licitaciones correspondientes. Dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta restringida de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social si los depositarios que resulten adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en el acto, además de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

6. Desde la publicación del presente anuncio y hasta la celebración de la subasta, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado dirigido a la Mesa.

A la postura deberán acompañarse, dentro del mismo sobre cerrado, fotocopia del documento nacional de identidad del licitador, o si se tratara de extranjeros, del pasaporte, del título de viaje u otro documento que acredite su identidad, en los términos regulados en los artículos 12 y 22 de la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio y, en sobre aparte, el depósito a que se refiere el número 2 del artículo 148 del R.D. 1.637/1995.

7. No se admitirán posturas inferiores a los tipos establecidos para la primera, segunda o tercera licitaciones. En todas las licitaciones las posturas sucesivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos el 2% del tipo de subasta.

8. El rematante deberá de entregar en el acto de la adjudicación definitiva la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido.

9. Los licitadores, al tiempo del remate, podrán manifestar que lo hacen en calidad de ceder a un tercero, cuyo nombre, además, precisarán al efectuarse el pago del precio, a fin de que pueda otorgarse el documento o escritura de venta directamente a favor del cesionario en el plazo establecido en el apartado 2 del artículo 143 del R.D. 1.637/1995.

10. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar en todas las licitaciones, durante el plazo de treinta días, el derecho de tanteo a favor de la Tesoría General.

11. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.

12. El presente anuncio supone la manifestación a los deudores, sus conyuges, condueños, acreedores hipotecarios y pignoraticios, con domicilio desconocido, de tenerse por notificados a todos los efectos legales.

Donostia-San Sebastián, a 13 de agosto de 1997.—La Recaudadora Ejecutiva, Arantza García de la Iglesia. (8157)

Unidad de Recaudación Ejecutiva N.º 4

Edicto

La Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de la U.R.E. n.º 4 de Tolosa,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que con número 513/90 se instruye en esta Unidad al deudor de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Arruti Instalaciones, S.L., con DNI/CIF 0B20174504, último domicilio conocido en Avda. Gudari de Andoain, se dictó con fecha 16-04-1997 la siguiente:

DILIGENCIA: Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio por los créditos seguidos en el presente expediente ejecutivo, conforme al artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, y no habiéndolos satisfecho hasta la fecha, declaro embargados los vehículos del mismo que se detallan a continuación: SS-4188-AN.

El/los vehículo/s anteriormente descrito/s queda/n afecto/s en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor de este expediente, por sus débitos de cuotas a la Seguridad Social.

Del citado embargo se tomará anotación preventiva en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico a favor de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del citado Reglamento, notifíquese esta Providencia al deudor, con la advertencia de que puede designar perito que intervenga en su valoración.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Geneeral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (*Boletín Oficial del Estado* del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso Ordinario ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (*Boletín Oficial del Estado* del día 31), de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

Tolosa, a 7 de agosto de 1997.—La Recaudadora Ejecutiva, Amaia Palacios Ruiz de Aguirre. (8106)

Edicto

La Recaudadora Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de la U.R.E. n.º 4 de Tolosa,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que con número 2/95 se instruye en esta Unidad al deudor de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Mariano Jara Pozo, con DNI/CIF 76240974E, último domicilio conocido en Lizarraga 54 de Hernani, se dictó con fecha 09-06-1997 la siguiente:

DILIGENCIA: Notificadas al deudor de referencia las providencias de apremio por los créditos seguidos en el presente expediente ejecutivo, conforme al artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, y no habiéndolos satisfecho hasta la fecha, declaro embargados los vehículos del mismo que se detallan a continuación: SS-9647-AG.

El/los vehículo/s anteriormente descrito/s queda/n afecto/s en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor de este expediente, por sus débitos de cuotas a la Seguridad Social.

Del citado embargo se tomará anotación preventiva en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico a favor de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del citado Reglamento, notifíquese esta Providencia al deudor, con la advertencia de que puede designar perito que intervenga en su valoración.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante en el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento Geneeral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (*Boletín Oficial del Estado* del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso Ordinario ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (*Boletín Oficial del Estado* del día 31), de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

Tolosa, a 7 de agosto de 1997.—La Recaudadora Ejecutiva, Amaia Palacios Ruiz de Aguirre. (8107)

6 ELKARTE AUTONOMOKO ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 6

EUSKO JAURLARITZA

JUSTIZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

Gipuzkoako Lan Lurralde Ordezkaritza

Hitzarmen Kolektiboak Agindu zk. 085/97-F.1093

ADEGIk enpresarien ordezkapenean eta ELA-STV eta LAB zentral sindikalek, langileen ordezkapenean, aurtengo ekainaren hamairuan sinatutako Gipuzkoako «Zementu Eratorkien Industria» (hitzarmen-kodea 2000525 zk.) hitzármen kolektibo probintzialaren testua ikusi ondoren, zeina Lurralde Ordezkaritza honetan 1997ko ekainaren 30ean aurkeztu den, eta dokumentazioa betetzea uztailaren 30ean amaitu den, Langileen Estatutuaren Legearen 90., 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoarekin bat, martxoaren 24ko 1/1995 Errege-Dekretu Legegilea (1995eko martxoaren 29ko *Estatuko Aldizkari Ofiziala*), maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege-Dekretuarekin, hitzarmen kolektiboen erregistroaren sorkuntza eta antolaketari buruzko martxoaren 2ko Eusko Jaurlaritzaren 39/1981 Dekretuarekin eta berau garatzen duen 1982ko azaroaren 3ko Aginduarekin loturik, irailaren 7ko 2209/1979 Errege-Dekretuarekin eta Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 7ko 141/1995 Dekretuarekin (otsailaren 20ko *Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian* argitaratua) loturik, zeinaren bidez Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala finkatzen den.

Lurralde Ordezkaritza honek,

ERABAKI DU:

Lehenik.— Lurralde Ordezkaritza honen Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskriba dadin agintzea, Batzorde Negoziatzaileari aditzera emanez.

Bigarren.— Beronen kopia bat Ordezkaritza honen Harreman Kolektiboetarako Atalean uztea.

Hirugarren.— Diputación Foral de Gipuzkoa argitara dadin xedatzea.

Donostia, 1997ko abuztuak 11.—Bernardo Martínez Reyes, Lan Ordezkariak.

(4690) (8047)

ZEMENTU ERATORKIEN INDUSTRIA 1997-1998 ALDIRAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA

I. KAPITULUA

ESPARRUA

1. art. Lurralde eremua.

Hitzarmen kolektibo hau Gipuzkoako Lurralde Historiko osoan izango da aplikatzekoa.

2. art. Funtzio eremua.

Hitzarmen kolektibo honek ondoko jardueretan izango du eragina:

— Produktuak fibrozementuz fabrikatzea, besteak beste, plakak, tutu eraskinak eta gainerako elementuak.

GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ECONOMIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Delegación Territorial de Trabajo de Gipuzkoa

Convenios Colectivos N.º Orden 85/97-F.1093

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Industrias de Derivados del Cemento», (Código de Convenio n.º 2000525), de ámbito provincial, recibido en esta Delegación Territorial con fecha 30 de junio de 1997, y terminada de cumplimentar la documentación el día 30 de julio, suscrito por ADEGI, en representación de los empresarios, y las Centrales Sindicales ELA-STV y LAB, en representación de los trabajadores, el día 13 de junio del año en curso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (*Boletín Oficial del Estado* de 29-03-1995), en relación con el Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, Decreto del Gobierno Vasco 39/81, de 2 de marzo, sobre creación y organización del Registro de Convenios Colectivos y Orden de 3 de noviembre de 1982, que los desarrolla, en relación con el Real Decreto 2.209/79, de 7 de setiembre y Decreto del Gobierno Vasco 141/95, de 7 de febrero (publicado en el *Boletín Oficial del País Vasco* de 20 de febrero), por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social.

Esta Delegación Territorial,

ACUERDA

Primero.— Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Delegación Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.— Depositar una copia del mismo en la Sección de Relaciones Colectivas de esta Delegación.

Tercero.— Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Donostia-San Sebastián, a 11 de agosto de 1997.—El Delegado de Trabajo, Bernardo Martínez Reyes.

(4690) (8047)

CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS DE DERIVADOS DE CEMENTO 1997-1998

CAPITULO I

AMBITO

Art. 1.º Ambito territorial.

El presente Convenio Colectivo es de aplicación en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Art. 2.º Ambito funcional.

Las actividades afectadas en el presente Convenio Colectivo son:

— Fabricación de productos en fibrocemento, tales como placas, tubos accesorios y demás elementos.

— Tailerrean landu, armatu, ondoren atezatu edo aurreatezatutako hormigoi armatu, zementuzko mortairu eta masa mortairuzko gai guztiak nahiz zeluloso-zementuzko eta pomizzementuzko gaiak fabrikatzea, hala nola, adokinak, baldosak, blokeak, zintarriak, gangatilak, deposituak, moldeatuak, harri artifiziala, zutoinak, teilak, tutuak, habeak eta bestelako egitura elementuak, etab.

3. art. Langile eremua.

Hitzarmen kolektibo hau 2. artikuluan adierazitako jarduerak garatzen dituzten enpresetan zerbitzuak egiten dituzten langile guztientzat izango da aplikatzekoa, Langileen Estatutuaren 1.3 c) artikuluan aurrikusitakoaren arabera, sozietatearen forma juridikoa izanik, enpresako administrazio organoetako aholkulari edo kide kargu hutsa betetzen dutenak salbuetsiz.

4. art. Indarraldia.

Honako hitzarmen hau 1997ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean eta bi urtez iraungo du, hau da, 1998ko abenduaren 31 arte, hitzarmenaren iraungitze eguna baino hiru hilabete lehenagotik gutxienez parteetako inork salatuko ez balu, automatikoki luzatuko litzatekelarik.

5. art. Zurgapena eta konpentsazioa.

Honako hitzarmen honetan finkaturiko baldintza ekonomikoak eta jardunari dagozkionak, aldez aurretik liratekeen mota guztiako hobekuntzekin konpentsagarriak eta zurgarriak dira, hitzarmen honetan espreski ezartzen diren salbuespenak salbu.

6. art. Baldintzarik onuragarrienak.

Enpresek ezarritako baldintzarik onuragarrienei eutsiko zaie, horiek oro har hitzarmen honetan zehaztutakoak gainditzen dituztenean, ezarritako alokairu politikagatik langilerik kaltetuko ez den moduan.

II. KAPITULUA

ORDAINSARIAK

7. art. Ordainsariak.

1997ko urtarrila-abendua aldirako, kategoria bakoitzarentzako hitzarmen alokairua, alokairu taula erantsian zehazten dena izango da, eta hori egiteko 1996ko abenduaren 31an indarrean zegoenari %3,5a gehituko zaio.

1998ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez eta urte beteko indarrez, hau da, 1998ko abenduaren 31 arte, 1997ko abenduaren 31an indarrean dagoen alokairu taulak honako gehiketa izango du: 1997ko urte naturalari dagokion K.P.I.ak izan ditzakeen igoera gehi aipatu K.P.I.aren %10a.

Hitzarmenaren oinarrizko alokairuak, «A» zutabekoak izango dira.

«Hitzarmenaren plus»tzat langile bakoitzarentzat eranskineko alokairu taularen «B» zutabean zehazten dena joko da; benetan lan eginiko egunagatik kobratuko da.

Lan ez neurtuak egiten dituzten langileek, «Pizgarri Eza»gatik, eranskineko alokairu taularen «C» zutabean kategoria profesional bakoitzarentzat ezartzen den kopuru bat kobratuko dute; benetan lan eginiko egunagatik kobratuko da.

— Fabricación de todos los artículos de hormigón armado, mortero de cemento y mortero en masa, elaborados en taller armados, post o pretensados, así como artículos en celulosocemento y pómez-cemento, tales como adoquines, baldosas, bloques, bordillos, bovedillas, depósitos, moldeados, piedra artificial, postes, tejas, tubos, vigas y otros elementos estructurales, etc.

Art. 3.º Ambito personal.

El presente Convenio colectivo será de aplicación para todos los trabajadores que presten sus servicios en las Empresas dedicadas a las actividades indicadas en el artículo 2, excepto a los que se dediquen al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración de la Empresa que revistan la forma jurídica de sociedad, en los términos previstos en el artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 4.º Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 1997 y su duración será de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1998, prorrogándose automáticamente si ninguna de las partes lo denunciara con una antelación mínima de tres meses a la fecha de expiración del mismo.

Art. 5.º Absorción y Compensación.

Las condiciones económicas y de jornada fijadas en el presente Convenio son absorbibles y compensables con las mejoras de toda clase que existan con anterioridad, salvo las excepciones que expresamente se determianan en este Convenio.

Art. 6.º Condiciones más beneficiosas.

Se mantendrán las condiciones más beneficiosas implantadas por las Empresas en cuanto aquéllas superen en conjunto las especificadas en este Convenio, de tal forma que ningún trabajador pueda verse perjudicado por la implantación de la política salarial que se establezca.

CAPITULO II

RETRIBUCIONES

Art. 7.º Remuneraciones.

El Salario Convenio para cada categoría es el que se especifica en la tabla salarial anexa, para el período enero-diciembre de 1997 y la misma se ha elaborado incrementando la existente a 31 de diciembre de 1996 en un 3,5%.

Con efectos del 1 de enero de 1998, y con vigencia de un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1998, las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 1997 se incrementarán en el equivalente al I.P.C. del año natural de 1997 más un 10% de dicho IPC.

Se entenderá como salario base el que para cada categoría profesional se establece en la columna «A» de la tabla salarial anexa.

Se considera «Plus Convenio» el que para cada categoría profesional se establece en la columna «B» de la tabla salarial anexa, se percibirá por día efectivamente trabajado.

Los trabajadores que realicen trabajos no medidos percibirán por «Carencia de Incentivo» una cantidad que se determina para cada categoría profesional en la columna «C» de la tabla salarial anexa, se percibirá por día efectivamente trabajado.

8. art. Antzinatasuna.

Kontzeptu honengatik, hitzarmen honek ukitutako langileek, eranskineko alokairu taularen «A» zutabearen arabera kalkulatutako bi biurteko eta bosturtekoak. Taula hori egiteko 1996ko abenduaren 31an indarrean zegoenari %2,5ekoa gehitu zaio. 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera, eragiketa horretatik ateratzen den taulari aurreko artikuluan ezarritako alokairu taularako itundu den gehiketaren %70a gehituko zaio.

Kontzeptu honengatik seinalaturiko hobekuntzak ezingo dira beste kontzeptuekin konpentsatu, baina enpresek kontzeptu

honengatik beragatik ezarriak izan ditzaketen bestelakoekin zurgagarriak izango dira.

9. art. Aparteko haborokinak.

Kategoria profesional guztientzat bi aparteko haborokin ezarri dira, bata Udaldian eta bestea Gabonetan, biak 30 egunekoak, eranskineko alokairu taularen «A» + «B» zutabeen batuketaren arabera kalkulatuko direlarik, antzinatasuna, dagokionean, gehituz.

Udako paga ekainaren azken hamabostaldiaren barruan ordainduko da eta Gabonetakoa jai egun hau baino bi egun lehenago.

Ordainketa eta debengoaren eraginetarako, aparteko haborokinek seihileko aldizkakotasuna izango dute.

Kontzeptu honengatik seinalaturiko hobekuntzak ezingo dira bestelako kontzeptuekin konpentsatu, baina kontzeptu honengatik beragatik enpresek ezarriak izan ditzaketen bestelakoekin zurgagarriak izango dira.

10. art. Etekinetan partaidetza.

Urte bakoitzaren lehen hiruhilekoaren barruan, hitzarmen honetan bilduriko enpresak, beren langileei, kontzeptu honengatik, paga bat ematera behartuta aurkituko dira. Aipatu paga, A eta B zutabeetako urteko alokairuaren %6a izango da, langile bakoitzari dagokion eta aurreko urtean debengaturiko Antzinatasun Plusaz gehiturik.

Paga honen eraginetarako ez dira bi aparteko haborokinak kontutan hartuko.

Paga hau, akordiorik balego, hamabi hilerokoetan hainbanagarria izango da.

Kontzeptu honengatik seinalaturiko hobekuntzak, ezin izango dira bestelako kontzeptuekin konpentsatu, baina kontzeptu honengatik beragatik enpresek ezarriak izan ditzaketen bestelakoekin zurgagarriak izango dira.

11. art. Aparteko orduak.

Gaur egungo langabezi egoera dela eta, horren eragina arintzen saiatzearren, laneko arau orokor gisa ezin izango da aparteko ordurik egin, nahiz eta, ezinbesteko arrazoiak edota produkzio puntaldiak, ustekabeko hutsegiteak, txanda aldaketak edo mantenimendu behar zorrotzak direla eta, horiek egitea beharrezkoa suertatzen den edota beraien ordez aldi baterako kontratazioak edo denbora partzialekoak egitea ezinezkoa den egoeretan salbuespena egingo den. Horri dagokionez, enpresa bakoitzean langileen legezko ordezkaritzak eta bertako zuzendaritzak aurreko atalean adierazitako kausetan barne har daitezkeen balizkoak finkatuko dituzte.

Nolanahi ere, pertsonalaren delegatuek eta enpresa batzordeko kideek egin diren aparteko orduen eta horiek eragin dituzten arrazoien berri izango dute hilero. Informazio hori enpresak sinatu eta zigilatuko du.

Art. 8.º Antigüedad.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán un complemento por este concepto, consistente en dos bienios y posteriores quinquenios cuyos importes se señalan en la tabla de antigüedad anexa y que se ha elaborado incrementado la existente a 31 de diciembre de 1996 en un 2,5%. A partir del 1.º de enero de 1998 la tabla resultante se incrementará en el equivalente al 70% del aumento pactado para la tabla salarial establecida en el artículo anterior.

Las mejoras señaladas por este concepto no podrán ser compensadas con otros conceptos, pero podrán ser absorbidas con aquéllos que, por este mismo concepto, tengan establecidas las Empresas.

Art. 9.º Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, una de Verano y otra de Navidad, ambas de 30 días, para todas las categorías profesionales, calculadas sobre la suma de las columnas «A» + «B» de la tabla salarial anexa, más el plus de antigüedad en su caso.

La paga de Verano se hará efectiva dentro de los quince días últimos del mes de junio, y la de Navidad dos días antes de esta festividad.

A efectos de su devengo y abono, las gratificaciones extraordinarias tendrán una periodicidad semestral.

Las mejoras señaladas por este concepto no podrán ser compensadas con otros conceptos, pero podrán ser absorbidas con aquéllos que por este mismo concepto tendrán establecidas las Empresas.

Art. 10.º Participación en beneficios

Dentro del primer trimestre de cada año, las Empresas incluidas en el presente Convenio, vendrán obligadas a satisfacer a sus trabajadores, por este concepto, una paga del 6% del salario anual de las columnas A y B, incrementado con el Plus de Antigüedad, devengado en el año anterior, que corresponde a cada trabajador.

A los efectos de esta paga no se computarán las dos pagas extraordinarias.

De mutuo acuerdo dicha paga podrá hacerse efectiva mensualmente por sus doceavas partes.

Las mejoras señaladas por este concepto no podrán ser compensadas con otros conceptos, pero podrá ser absorbible con aquéllos que por este mismo concepto tengan establecidos las Empresas.

Art. 11.º Horas extraordinarias.

Dada la situación actual de desempleo y con el fin de paliar sus efectos, no podrán efectuarse, como norma general de trabajo, horas extraordinarias, quedando exceptuadas aquellas situaciones en que por causas de fuerza mayor o por existir períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno o necesidades estrictas de mantenimiento, fuese necesaria su realización y no fuera posible su sustitución, por contrataciones temporales o a tiempo parcial. A este respecto, en el seno de cada Empresa, la representación legal de los trabajadores y la Dirección de ésta, determinarán los distintos supuestos que sean incluibles en las causas señaladas en el apartado anterior.

En cualquier caso, los Delegados de Personal y miembros del Comité de Empresa, serán informados mensualmente de las horas extraordinarias que se hayan efectuado, así como de las causas que lo motivaron. Esta información irá firmada y sellada por la Empresa.

Enpresako zuzendaritzaren eta langileen ordezkaritzaren arteko akordio bidez aparteko orduen kopurua eta/edo atseden bidezko konpentsazioa finkatuko da.

12. art. Soldaduska.

Soldaduskan aurkitzen den plantilako pertsonal finkoak, hala borondatezkoa nola behartua delarik, Udako eta Gabonetako bi aparteko haborokinak, gainontzeko pertsonalaren zenbateko eta epe berdinetan kobratzeko eskubidea izango du.

Soldaduska egiten emandako denborak edota langilearen hautabide pertsonaletatik eratorritako egoerek aipatutako denboraldian zehar eta bi hilabete gehiagoz lanpostua gordetzeko eskubide emango dute.

13. art. Dietak.

Industriaren beharrengatik eta enpresak aginduta, enpresa edo tailerra kokatua aurkitzen den hiritik kanpo bidaiak edo joan etorriak egin beharrean, eta horregatik beraren etxean janariak egin edo gauak igaro ezinean aurkituko diren langile guztiek, beren soldata edo alokairuaren gain honako zenbateko hauek jasoko dituzte:

— Dieta osoa: 3.443 pezeta eguneko.

— Gosaria: 190 pezeta.

— Bazkaria: 1.534 pezeta.

— Afaria: 1.150 pezeta.

— Enpresaren aginduz eta norberaren ibilgailuan eginiko kilometro bakoitzeko: 33 pezeta/km.

1998ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez, dietek eta kilometroek 1997ko urte naturalaren K.P.I.n izandako igoera gehi aipatu K.P.I.aren %10aren gehiketa izango dute.

II. KAPITULUA

LAN JARDUNA, OPORRAK ETA LIZENTZIAK

14. art. Lan jarduna.

1997ko urteko lan jarduna lan efektibozko 1.778 ordukoa izango da. Eta lan efektibozko 1.776 ordukoa 1998rako lan jarduna. Txandako langileentzat 15 minutuko atsedenaldi ordaindua eta laneko denbora efektibotzat hartua ezarri da.

15. art. Lan egutegiak.

Urte bakoitzeko urtarrilean enpresek lan egutegiak landuko dituzte.

Erabakitako egutegiei dagokienez, enpresako zuzendaritzak, produkzioak hala eraginda, lanegun bakoitzari dagokion ordu kopurua gehitu ala gutxitu ahal izango du, eguneko 9 orduko gehienezko mugarekin. Zuzendaritzak afektatutako langileei eta enpresa batzordeari lan egutegien aldaketaren berri eman beharko die astebete lehenago lan egutegiak konpentsatzeko modua eta epealdia adieraziz, urtean egin beharreko jardunak lan hitzarmen honetan itundutako guztizko ordu kopururik gaindituko ez duen moduan.

Aurreko paragrafoa aplikatzeak ekar dezakeen ordu berreskurapena dagozkion lan egutegietan lanegun gisa jasotako egunetan bakarrik egingo da.

16. art. Oporrak.

Hitzarmen honen bitartez ukitutako langileek urteko 30 egun naturaleko oporraldia gozatzeko eskubidea izango dute, horietako 26 egun nahitanahiez laboralak izatea beharrezkoa izanik. Eragin hauetarako, larunbatak, laneguntzat hartuko dira.

Mediante acuerdo entre la Dirección de la Empresa y la representación de lo trabajadores se fijará la cuantía de las horas extras y/o su compensación mediante descanso.

Art. 12.º Servicio militar.

El personal fijo de plantilla que esté prestando el Servicio Militar, tanto voluntario como obligatorio, tendrá derecho al percibo de las dos gratificaciones extraordinarias de Verano y Navidad en la misma cuantía y plazo que para el resto del personal.

El tiempo de cumplimiento del Servicio Militar o situaciones derivadas de las opciones personales del trabajador con respecto al mismo, dará derecho a la reserva del puesto de trabajo durante la duración de dicho período y dos meses más.

Art. 13.º Dietas.

Todos los trabajadores que por necesidades de la industria y por orden de la Empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a población distinta a la que radica la Empresa o taller, y que les impida efectuar comidas o pernoctaciones en su domicilio, percibirán sobre su sueldo o jornal las siguientes cantidades:

— Dieta completa: 3.443 ptas./día.

— Desayuno: 190 ptas.

— Comida: 1.534 ptas.

— Cena: 1.150 ptas.

— Por kilómetro en coche propio y por orden de la Empresa: 33 ptas./km.

Con efectos del 1 de enero de 1998, las dietas y kilometraje tendrán un incremento igual al experimentado por el I.P.C. del año natural de 1997 más el 10% de dicho I.P.C.

CAPITULO III

JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS

Art. 14.º Jornada de trabajo.

Para 1997 la jornada anual se establece en 1.778 horas de trabajo efectivo. Para 1998 se establece en: 1.776 horas. Los trabajadores a turno, se establece un descanso retribuido de 15 minutos y considerado como tiempo de trabajo efectivo.

Art. 15.º Calendarios de trabajo.

Las Empresas confeccionarán los calendarios de trabajo durante el mes de enero de cada año.

Sobre los calendarios acordados, la Dirección de la Empresa podrá por exigencia de la producción, aumentar o dismunuir el número de horas correspondientes a cada día de trabajo, con el tope máximo de 9 horas diarias. La Dirección deberá comunicar por escrito a los trabajadores afectados y al Comité de Empresa la modificación de los calendarios de trabajo con una antelación de una semana indicando la forma y período para compensar los calendarios de trabajo, de forma que la jornada a realizar anualmente no supere el número de horas total pactado para este Convenio.

La recuperación de las horas que pueda dar lugar la aplicación del párrafo anterior se deberán efectuar exclusivamente en aquellos días que figuren como de trabajo en los correspondientes calendarios laborales.

Art. 16.º Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a 30 días naturales de vacaciones anuales de los cuales necesariamente 26 serán laborables. A estos efectos los sábados serán considerados como días laborables completos.

Oporrak, zirkunstantzi berezi zehatzak salbu, uztaila, abuztua eta irailean gozatuko dira.

17. art. Lizentzia ordainduak.

Enpresek, alokairu erreala, produkzio primak edo, dagokionean, inzentibo ezaren prima kendurik ordainduz, honako suposamendu hauetan eta Harreman Laboraleko Legean aurreikusitakoetan, lizentzi ordainduak emango dituzte, baldin eta justifikatuak badira.

Aipatu lizentziak gertakizun kausagarria gertatzen den unean gozatu beharko dira.

a) Ezkontzagatik: 18 egun natural.

b) Emaztearen erditzeagatik: 2 egun natural.

c) Ezkontide, seme-alaben, gurasoen, anai-arreben, iloben eta aiton-amonen gaixotasun larriagatik: 2 egun natural.

d) Lehen aipaturiko senitartekoen heriotzagatik: 2 egun natural.

e) Gurasoen, anai-arreben edo seme-alaben ezkontzagatik: egun natural bat.

f) Ohizko bizilekuaren aldaketagatik: egun natural bat.

g) b), c) eta d) kasuetan, joan etorria 150 kilometro baino gehiagokoa balitz, 3 egun gehiagotan luzatuko da.

c), d) eta e) apartatuetako lizentziak gozatzeko, gradu bereko senitarte politikoak barne hartzen dira.

IV. KAPITULUA

KONTRATAZIOA ETA LAN BALDINTZAK FUNTSEAN ALDATZEA

18. art. Probaldia.

Probaldi bat idatziz hitzartu ahal izango da, lanbide kategoria desberdinetarako ondokoa izango dena:

— Teknikari tituludunak: 6 hilabete

— Titulurik gabeko teknikariak: 3 hilabete

— Langile administrariak: 2 hilabete

— Menpekoak, ofizioko profesionalak eta espezialistak: hilabete 1

— Peoi espezialistak eta peoi laguntzaileak: 15 egun.

Probaldian zehar, langileak bere kategoria profesionalari etabetetzen duen lanpostuari dagozkion eskubideak eta obligazioak izango ditu, plantilakoa bailitzan, probaldian edozein alderdiren eskariz lan harremana iraungitzearen ondoriozkoak izan ezik. Lan harremana iraungitze hori inolako abisurik gabe gauzatu ahal izango da eta inork ez du kalteordainetarako eskubiderik izango, baina lan harremanari amaia emateko asmoa idatziz jakinaraziko da.

Probaldia igaro eta ukorik ez bada, kontratuak eragin guztiak sortuko ditu eta probaldian emandako zerbitzu denbora langilearen antzinatasunerako konputatuko da.

Probaldian dagoen langileari gertatutako lan istripuz Aldibaterako Ezintasun egoera sortu bada, eten egingo da probaldiko denbora kontatzea.

19. art. Aldibaterako kontratuak.

Produkzioaren eskariagatik, lana metatzeagatik edo eskariak lar gehitzeagatik egiten diren aldibaterako kontratuei dagokienean, 1996ko abuztuaren 27ko *Estatuko Buletin Ofizialean*

Las vacaciones, salvo circunstancias especiales concretas, se disfrutarán en los meses de julio, agosto y setiembre.

Art. 17.º Licencias retribuidas.

Las Empresas concederán licencias retribuidas, con abono de salario real, sin incluir primas de producción o primas por carencia de incentivo en su caso, en los siguientes supuestos y en los previstos en la Ley de Relaciones Laborales, siempre que los mismos sean justificados.

Dichas licencias habrán de disfrutarse en el momento de producirse el hecho causante.

a) Por matrimonio: 18 días naturales.

b) Por alumbramiento de esposa: 2 días naturales.

c) Por enfermedad grave del cónyuge, hijos, padres, hermanos, nietos y abuelos: 2 días naturales.

d) Por muerte de los parientes anteriormente señalados: 2 días naturales.

e) Por matrimonio de padres, hermanos o hijos: 1 día natural.

f) Por traslado del domicilio habitual: 1 día natural.

g) En los casos b), c) y d), si hubiese desplazamiento superior a 150 kilómetros, se ampliará en 3 días más.

Para el disfrute de las licencias de los apartados c), d) y e), se entienden incluidos también los parientes políticos en el mismo grado.

CAPITULO IV

CONTRATACION Y MODIFICACION SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO

Art. 18.º Periodo de prueba.

Podrá concertarse por escrito un período de prueba que, para las distintas categorías profesionales, será el siguiente:

— Técnicos y titulados: 6 meses.

— Técnicos sin titulación: 3 meses.

— Personal administrativo: 2 meses.

— Subalternos, profesionales de oficio y especialistas: 1 mes.

— Peones especialistas y peones auxiliares: 15 días.

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna, debiéndose comunicar el desestimiento por escrito.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desestimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la Empresa.

La situación de I.T. derivada de accidente de trabajo que afecte al trabajador durante el período de prueba, interrumpirá el cómputo del mismo.

Art. 19.º Contratos eventuales.

En cuanto a los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, durante la vigencia del presente Convenio, se estará a lo que dispone al

argitaratu zen Zementu Eratorkien Hitzarmen Orokorreko 24. artikuluan xedatutakora joko da, hitzarmen honek indarrean dirauen artean.

20. art. Obra edo zerbitzuko kontratua.

Obra edo zerbitzu jakin baterako kontratuei dagokienean, 1996ko abuztuaren 27ko *Estatuko Buletin Ofizialean* argitaratu zen Zementu Eratorkien Hitzarmen Orokorreko 22. artikuluan xedatutakora joko da, hitzarmen honek indarrean dirauen artean.

21. art. Aldibaterako lan enpresak. Eskura jarritako langileen kontratuak.

Hitzarmen honetara lotutako enpresen ardura izango da, aldibaterako enpresen zerbitzuak kontratatzen dituztenean, beren eskura jarritako langile horiei hitzarmen honetara lotuta dauden langileei dagozkien eskubide laboralak bermatzea, hala nola hitzarmen Taulako gutxiengo ordainsariak ziurtatzea. Derrigortasun hori berariaz agertaraziko da, aldibaterako enpresek hitzarmen kolektibo honetara lotutako enpresen eskura jar ditzaketen langileen kontratuak egiten dituztenean.

Artikulu honetan erabakitakoa 1998. urteko urtarrilaren 1etik aurrera jarriko da indarrean, aldibaterako enpresek hitzarmen honetara lotu diren enpresen eskura jarritako langileen kontratuetan.

22. art. Lan baldintzak funtsean aldatzea eta mugikortasun geografikoa.

A) Arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolaketakoak edo produkziokoak direla eta, langileei akordio edo itun kolektiboaren bidez aintzatesten zaizkien edo enpresariaren ondorio kolektiboetako erabaki unilateralaren indarrez dituzten baldintzak funtsean aldatzea, horrek langile batengan, batzuengan nahiz guztiengan eraginik izanez gero, ondoko prozedurara egokitu beharko da:

a) Langileen ordezkaritzari horren berri ematea, aipatutako aldaketa oinarritzen deneko arrazoiak adieraziz.

b) Langileen legezko ordezkaritzarekin 15 eguneko iraupeneko kontsultaldia ezartzea.

c) Epe horretan aipatutako aldaketaren beharrari buruzko gehiengoaren akordiorik lortuko ez balitz, arazoa PRECO II delakoaren prozedura arbitralaren menpe jarriko da. PRECO IIak, aurreko atalean ezarritako kontsultaldia amaitzen denetik hasita 15 eguneko gehienezko epean, dagokion Laudoa eman beharko du.

B) Aurreko atalean adierazitako prozedura enpresako zuzendaritzak plantea ditzakeen mugikortasun geografiko kolektiboetarako ere izango da aplikatzekoa.

V. KAPITULUA

BESTE ZENBAIT

23. art. Lan jantzia.

Enpresek, langileei, sei hilabetero, buzo bat eta bota pare bat eman beharko dizkiete.

24. art. Altak eta bajak gizarte segurantzan.

Enpresek, langile bakoitzari, lanean hasi ondorengo hamar egunen barruan, B.I.N.ak behar bezala eginbideraturiko altaren partearen fotokopia emango diote.

Enpresan baja emandako kasuetarako ere, obligazio berdina izango du enpresak langilearekiko.

efecto el Convenio General Derivados del Cemento, publicado el día 27 de agosto de 1996 en el *Boletín Oficial del Estado*, en su artículo 24.º

Art. 20.º Contratos de obra o servicio.

En cuanto a los contratos de obra o servicio determinado, durante la vigencia del presente Convenio, se estará a lo que dispone al efecto el Convenio General Derivados del Cemento, publicado el día 27 de agosto de 1996 en el *Boletín Oficial del Estado*, en su artículo 22.º

Art. 21.º Empresas de Trabajo Temporal. Contratos de puesta a disposición.

Las Empresas afectadas por este Convenio, cuando contraten los servicios de Empresas de Trabajo Temporal garantizarán que los trabajadores puestos a su disposición tengan los mismo derechos laborales así como las retribuciones mínimas de Tablas de Convenio a que tegan derecho los trabjadadores afectados por este Convenio. Esta obligación constará expresamente en el contrato de puesta a disposición celebrado entre la Empresa de Trabajo Temporal y la Empresa usuaria que esté afectada por el presente Convenio.

Lo acordado en el presente artículo será de aplicación a los contratos de puesta a disposición celebrados con posterioridad al 1 de enero de 1998.

Art. 22.º Modificación sustancial de condiciones de trabajo y movilidad geográfica.

A) Las modificaciones sustanciales, por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, de las condiciones reconocidas a los trabajadores por acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos, en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos, afecten a uno, varios o todos los trabajadores del centro de trabajo, se adecuarán al siguiente procedimiento.

a) Notificación previa a la representación de los trabajadores, con indicación de los motivos en que se fundamenta tal modificación.

b) Establecimiento de un período de consultas con la representación legal de los trabajadores de una duración de 15 días.

c) En caso de que en dicho plazo no se alcanzase un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de tal modificación, se someterá la cuestión al procedimiento arbitral del PRECO II, quien deberá dictar el correspondiente Laudo en un plazo que no exceda a los 15 días desde la finalización del período de consultas establecido en el apartado anterior.

B) El procedimiento señalado en el apartado anterior será igualmente de aplicación para las movilidades geográficas de tipo colectivo que pueda plantear la Dirección de la Empresa.

CAPITULO V

VARIOS

Art. 23.º Ropa de trabajo.

Las Empresas están obligadas a entregar a los trabajadores un buzo y un par de botas, cada seis meses.

Art. 24.º Altas y bajas en la Seguridad Social.

Las Empresas entregarán a cada trabajador, dentro de los diez primeros días desde su incorporación al trabajo, fotocopia del parte de alta debidamente diligenciado por el I.N.P.

La misma obligación tendrá la Empresa para con el trabajador para el caso de que se produzca la baja en la Empresa.

25. art. Aseguru poliza.

Hitzarmen honek ukituriko enpresek, laneko istripuaren edota gaixotasun profesionalaren ondorioz gertaturiko heriotz kasuetan edo ezintasun iraunkor osoan eta absolutua ematen direnetan, 3.500.000 pezetako estaldura izango dute langilearentzat edo bere legezko onuradunentzat.

Laneko istripua eragin duen egitatea, aseguratutako zenbatekoa, enpresa edo, kasua balitz, erantzungo duen aseguru etxea zehazteko, honakoa erabaki da: laneko istripua ematen denean, hori eragin duen egitatearen datak eta istripuarenak bat bera izan behar dute, eta laneko gaixotasuna ematen denean, egitatearen data ezgaitasun espedienteari hasiera eman zaion data izango da.

Laneko istripua eragin duen egitatea gertatu den egunean langileak lan egiten zuen enpresa izango da erantzulea edo, kasua balitz, egitatearen data horretan poliza egina zuen aseguru etxea. Berebat, kalteordain bezala eskatu ahal izango den zenbatekoa, egitatearen datan itunduta zegoen zenbatekoa izango da.

Polizak beteko duen zenbateko berriak honako hitzarmen hau Diputación Foral de Gipuzkoa argitaratze ofizialaren ondorengo hilabetetik aurrera izango du eragina eta zenbateko hori ez da inolaz errebisatuko 2000. urteko abenduaren 31a baino lehen.

VI. KAPITULUA

DISZIPLINA ERREGIMENA

26. art. Disziplina erregimena.

Enpresaren zuzendaritzak langileak zigortu ahal izango ditu, ondorengo artikuluetan ezarriko diren hutsegite eta zigor mailen arabera.

27. art. Hutsegiteak mailakatzea.

Langileak egin ditzakeen hutsegiteak, hutsegitearen garrantzia, eragina eta intentzioaren arabera mailakatuko dira: arinak, larriak eta oso larriak.

28. art. Hutsegite arinak.

Honako hauek hartuko dira hutsegite arintzat:

1. Justifikaziorik gabe batetik laura arteko puntualitate hutsegiteak 30 egun naturaleko aldian.

2. Arrazoi justifikatuen ondorioz lanean huts egin eta behar bezalako azkartasunaz jakitera ez ematea, jakinarazteko ezintasuna egiaztatzen ez bada behintzat.

3. Lantokia edo lanpostua arrazoi edo kausa justifikaturik gabe uztea, denbora laburraz izan arren, beti ere horren ondorioz enpresaren produkzio jardueraren garapenari galerarik sortzen ez bazaio edo lankideei kalte edo istripurik eragiten ez zaie; azken kasu horretan larritzat edo oso larritzat har daiteke hutsegitea.

4. Arduragabetasun txikiak materiala zaintzean.

5. Enpresari ez jakinaraztea ohiko bizilekuz aldatu denik.

6. Arrazoi justifikatua izan gabe lanera hilean behin huts egitea.

7. Noizbehinka mozkortzea lanean.

8. Telefonoa edo beste edozein tresna arazo partikularretarako erabiltzea baimenik gabe.

9. Lantoki barruan dependentzia, lantegi edo bulego batetik bestera ibiltzea, bere betebeharrek horrelakorik justifikatzen ez dutenean. Langileen ordezkari legalak, beren karguari dagozkion eginkizunak betetzen ari direnak, ez dira hutsegite honetan sartuko.

Art. 25.º Póliza de seguro.

Las Empresas afectadas por este Convenio cubrirán la contingencia de muerte e incapacidad permanente total y absoluta por accidente de trabajo o enfermedad profesional para el trabajador o los beneficiarios legales del mismo en la cuantía de 3.500.000 pesetas.

A los efectos de determinar el momento del hecho causante, el capital asegurado, la Empresa, o en su caso la compañía aseguradora responsable, se acuerda que en caso de accidente de trabajo la fecha del hecho causante ha de ser la misma fecha del accidente y en cuanto a enfermedad profesional será la fecha del inicio del expediente de invalidadez.

La Empresa responsable será aquella con la cual el trabajador mantenía una relación laboral en la fecha del hecho causante, o en su caso la compañía aseguradora con la cual tenía suscrita la póliza en dicha fecha. Así mismo la indemnización exigible será la correspondiente a la que estuviera pactada en la fecha del hecho causante.

La nueva cuantía que cubra la póliza tendrá efectos a partir de un mes de la publicación oficial en el Boletin Oficial de Gipuzkoa del presente Convenio y no será revisada hasta después del 31 de diciembre del año 2.000.

CAPITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 26.º Régimen Disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las Empresas de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.

Art. 27.º Graduación de Faltas.

Las faltas cometidas por el trabajador se clasificarán, atendiendo a su importancia, transcendencia e intención, en leves, graves o muy graves.

Art. 28.º Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. De una a cuatro faltas de puntualidad en el periodo de 30 días naturales sin causa justificada.

2. No comunicar con la antelación debida su falta al trabajo por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.

3. El abandono del trabajo, sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo, siempre y cuando no afecte al buen funcionamiento de la Empresa ni perturbe el trabajo de los demás trabajadores, en cuyos supuesto se considerará como falta grave o muy grave.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material.

5. No comunicar a la Empresa los cambio de domicilio.

6. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

7. La embriaguez ocasional.

8. Usar el teléfono u otros elementos para asuntos particulares sin la debida autorización.

9. Trasladarse de una a otra dependencia de la fábrica, talleres u oficinas, sin que las necesidades del servicio lo justifiquen, salvo que se trate de representantes legales de los trabajadores en actuaciones propias de su cargo.

10. Lankideen armairu edo gauza pertsonalak miatzea edo arakatzea, horretarako baimenik gabe.

11. Lanaldiaren barruan eska daitekeen errendimendurik ez lortzea gurariz, hogeita hamar eguneko epean zehar.

29. art. Hutsegite larriak.

Honako hauek hartuko dira hutsegite larritzat:

1. Hogeita hamar egun naturaleko epean, arrazoi justifikaturik gabe, lau puntualitate hutsegite baino gehiago.

2. Arrazoi justifikaturik izan gabe hilabetean lanean bi egunetan huts egitea.

3. Lanaldiaren barruan jokoetan parte hartzea.

4. Istripu edo gaixotasun itxurak egitea.

5. Laneko edozein gaitan goragokoei ez obeditzea, beti ere eman dioten agindua langilearentzat iraingarria ez bada, edo langilearen nahiz beste lankideen bizi edo osasunarentzat arriskurik ez badakar.

6. Beste lankideren bat lanera etorri denarenak egitea, haren sinadura, fitxa edo kontrol txartelaz baliatuz.

7. Lanaren martxa ona kaltetu dezakeen zabarkeriaz edo zuhurgabetasunaz jokatzea.

8. Lantokian lan partikularrak egitea, bai eta enpresaren tresnak, ekipoak edo erremintak norbere probetxurako erabiltzea ere, horretarako beharrezko baimena ez baldin badu behintzat.

9. Derrigorrez gorde beharreko sekretuak urratzea edo haustea enpresari kalterik sortzen ez denean.

10. Enpresako zuzendaritzari edo bere nagusiei informazio faltsua ematea lanari edo zerbitzuari dagokionean.

11. Gurariz eta maiztasunez egiten diren akatsak, enpresari kalteak sortzen dizkiotenak badira.

12. Instalazioetan, makinerian, materialean edo lokaletan antzematen duen edozein anomalia bere nagusiei behar den azkartasunez jakitera ez ematea.

13. Laneko orduetatik kanpo enpresako lokaletan egotea inolako arrazoirik gabe, hala nola enpresara kanpoko jendea ekartzea horretarako baimenik gabe.

14. Zabarkeria larria langileak bere ardurapean dituen material, makinak eta instalazioak artatzen edo garbitzean, horrela jokatzeaz bere lankideentzat arrisku larririk etor baldin badaiteke.

15. Bi lanaldiren barruan eska daitekeen errendimendurik ez lortzea gurariz, hogeita hamar egun naturaleko epean zehar.

16. Hutsegite arintzat jotzen diren jokabideak hartzea behin eta berriz, hiruhileko baten barruan egiten diren puntualitate hutsegiteak izan ezik, idatzitako zigorra egon denean.

30. art. Hutsegite oso larriak

Honako hauek hartuko dira hutsegite oso larritzat:

1. Sei hilabetetan justifikatu gabeko sei puntualitate huts baino gehiago egitea.

2. Arrazoi justifikaturik izan gabe hilabetean lanean bi egun baino gehiagotan huts egitea.

3. Iruzurra, desleialkeria edo neurriz kanpoko konfidantza agindutako lanean; ebasketa eta lapurreta, hala lankideei nola enpresari edo lantokian nahiz bertatik kanpo dagoen beste edozein pertsonari, lan jardunean zehar.

10. Indagar o revolver los armarios o efectos personales de los compañeros sin la debida autorización del interesado.

11. No alcanzar, voluntariamente, el rendimiento normal exigible en una jornada durante un período de 30 días naturales.

Art. 29.º Faltas graves.

Se consideran faltas graves las siguientes:

1. Más de cuatro faltas no justificadas de puntualidad en el período de 30 días naturales.

2. Faltar dos días al trabajo durante un mes sin justificación.

3. Intervenir en juegos en horas de trabajo.

4. La simulación de enfermedad o accidente.

5. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador o entrañe riesgo para la vida o salud tanto de él como de otros trabajadores.

6. Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control.

7. La negligencia o imprudencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

8. Realizar trabajos particulares en el centro de trabajo, así como utilizar para usos propios elementos, equipos o herramientas de la Empresa, a no ser que se cuente con la oportuna autorización.

9. El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si no se producen perjuicios a la Empresa.

10. Proporcionar información falsa a la Dirección o a los superiores, en relación con el servicio o trabajo.

11. Los errores intencionados que se repitan con frecuencia y que originen perjuicios a la Empresa.

12. No advertir, con la debida diligencia, a los superiores de cualquier anomalía de importancia que se observe en las instalaciones, máquinas, material o locales.

13. Encontrarse en los locales de la Empresa sin causa justificada, fuera de los horarios de trabajo, así como introducir en los mismos a personas ajenas a la Empresa sin la debida autorización.

14. Descuidos de importancia en la conservación o en la limpieza de materiales, máquinas o instalacioens que el trabajador tenga a su cargo, cuando se derive peligro para los compañeros de trabajo.

15. No alcanzar, voluntariamente, el rendimiento normal exigible en dos jornadas durante un período de 30 días naturales.

16. La reincidencia en los hechos o conductas calificados como faltas leves, salvo las de puntualidad dentro de un trimestre, cuando haya mediado sanción escrita.

Art. 30.º Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. Más de seis faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el período de seis meses.

2. Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada.

3. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en el desempeño del trabajo; el hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores como a la Empresa o a cualquier persona dentro de los locales de la Empresa o fuera de la misma durante actos de servicio.

4. Enpresako edo lantokiko lehen gaiak, amaitutako piezak, obrak, tresnak, erremintak, makinak, aparatuak, instalazioak, eraikinak, lanabesak eta enpresako departamentuak baliogabetzea, hondatzea edo horietan kalteak sortzea.

5. Lanorduetan horditzea eta drogak kontsumitzea, lanean ondorio negatiborik baldin badu.

6. Hirugarren batzuei derrigorrez gorde beharreko informazioa jakinaraztea, haiek enpresari galera nabarmena ekar diezaioketenean.

7. Lehia desleiala, Langileen Estatutuetako 21.1. artikuluan ezarritako kasuetan.

8. Hitzezko edo egitatezko tratu txarrak edo goragoko, lankide edo menpekoenganako errespetu eta begirunezko hutsegite larriak.

9. Inolako arrazoirik gabeko zabarkeria edo axolagabekeriagatik istripuak eragitea bere lankideei.

10. Agintea duenaren aginte gehiegikeria.

11. Laneko errendimendu normala bere borondatez sarritan edo etengabe gutxitzea.

12. Informazio faltsuak asmo txarrez edo zabarkeria desenkusaezinaren ondorioz zabaltzea.

13. Nork bere burua lesionatzea laneko orduen barruan.

14. Lana justifikaziorik gabe uztea, enpresari galera nabarmena sortzen dionean edo lankideei istripuren bat sor diezaiekeenean.

15. Laneko segurtasun arauak ez betetzea, horien ondorioz lan istripu larriren bat sor daitekeenean.

16. Enpresaren instalazioetan (makineria, eraikinak) edo produkzioan kalte larriak sor ditzakeen zuhurgabetasun ausarta.

17. Nagusiei obedientziarik ez gordetzea, horrela jokatzeak argi eta garbi disziplina urra dezakeenean eta disziplina falta horrek enpresarentzat eta gainontzeko langileentzat kalte larriak ekar ditzakeenean.

18. Hutsegite larritzat jotzen diren gertaerak edo jokabideak ematea, hiruhileko berean egindako puntualitate hutsegiteak izan ezik, baldin eta aurretik zigorra izan badute.

31. art. Zigor erregimena.

Enpresari dagokio hitzarmen honetan adierazitako baldintzetan zigorrak ezartzeko gaitasuna.

Hutsegite larri edo oso larriagatik zigorrak emateko, derrigorrez eta idatziz jakinaraziko zaizkio langileari horien arrazoiak.

Edozein kasutan, enpresak langileen ordezkariei jakinaraziko dizkie hutsegite larriak edo oso larriak eragin dituen zigorrak.

32. art. Zigorrak.

1. Hutsegiteen larritasun eta zirkunstantzien arabera enpresek ondoko zigorrak aplikatu ahal izango dituzte:

A) Hutsegite arinak:

a) Ahozko zentzarazpena.

b) Idatzizko zentzarazpena.

B) Hutsegite larriak:

a) Hetik 15 egunera bitartean enplegu eta soldata gabe uztea.

4. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos maliciosamente en materias primas, piezas elaboradas, obras, útiles, herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y departamento de la Empresa.

5. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.

6. La revelación a terceros de cualquier información de reserva obligada, cuando de ello pueda derivarse un perjuicio sensible para la Empresa.

7. La concurrencia desleal, según los supuestos previstos en el art. 21.1 del E.T.

8. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores, compañeros o subordinados.

9. Causar accidentes graves a sus compañeros de trabajo por imprudencia o negligencia inexcusable.

10. El abuso de autoridad por parte de quien la ostente.

11. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del trabajo.

12. La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable de informes erróneos.

13. Autolesionarse en el trabajo.

14. El abandono del trabajo sin justificación cuando ocasione evidente perjuicio para la Empresa o sea causa de accidentes para otros trabajadores.

15. El incumplimiento de las medidas de seguridad adoptada en el centro de trabajo cuando implique riesgo de accidente grave.

16. La imprudencia punible que cause daños graves en las instalaciones de la Empresa (maquinaria, edificos) o en la producción.

17. La desobediencia a los superiores que pueda motivar quebranto manifiesto de la disciplina, cuando de ella se derive perjuicio notorio para la Empresa o para los demás trabajadores.

18. La reincidencia en los mismos hechos o conductas calificadas como falta grave, salvo las de puntualidad dentro del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto de sanción.

Art. 31.º Régimen de Sanciones.

Corresponde a la Empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente Convenio.

La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita motivada al trabajador.

En cualquier caso, la Empresa informará a los representantes de los trabajadores de las sanciones impuestas por faltas muy graves.

Art. 32.º Sanciones.

1.º Las sanciones que las Empresas puedan aplicar según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas serán las siguientes:

A) Faltas leves:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación por escrito.

B) Faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 15 días.

C) Hutsegite oso larriak:

a) 16 eta 90 egun bitartean enplegu eta soldata gabe uztea.

b) Iraizpena.

2. Aurreko 1. puntuan adierazitako zigorrak aplikatu eta mailakatzeko honako hauek hartuko dira kontuan:

a) Hutsegitea egin duenaren erantzukizun maila.

b) Duen kategoria profesionala.

c) Gertakariak beste langileengan eta enpresan duen ondorioa.

3. Legezko ordezkariak edo ordezkari sindikalak diren langileei hutsegite larri edo oso larriengatiko zigorrak ezarri baino lehen, kontraesanezko espedientea izapidetuko die enpresak eta, bertan, interesatuari ezezik, hura partaide deneko ordezkaritzako gainerako kideei ere entzungo zaie, baldin badaude behintzat.

Aipatutako kontraesanezko espedientea izapidetzeko obligazioa ordezkaritza kargua utzi ondorengo hurrengo urteraino zabaltzen da.

4. Enpresak sindikatu batera afiliatuta dauden langileei zigorren bat ezarri nahi dienean, neurri hori ezarri baino lehen ordezkari sindikalei entzunaldia eman beharko die, baldin badaude behintzat.

33. art. Preskripzioa

Enpresari dagokio zigorrak emateko ahalmena, baina ahalmen horrek era honetako preskripzioak izango ditu: hamar egunetara preskribatuko da, zigorra merezi izan duen hutsegitea arina izan bada, hogei egunetara hutsegitea larria izan bada eta oso larria izan bada, hirurogei egunetara.

34. art. Zigorra erabakitzeko espedientea.

Zigorra erabakitzeko espedienteari hasiera emateko, honako arauak gordeko dira:

a) Enpresaren ordezkariak agindu idatzia emango du, instruktorea eta idazkaria izendatuz.

Jarduerekin hasteko hutsegitea egin duenaren eta lekukoen alegazioak entzungo dira, eta aurkezten dituzten froga guztiak onartuko dira.

Ondoren enpresa batzordearen, langileen ordezkarien edo beste langileen iritziak entzungo dira. Hortik ateratzen diren froga edo alegazioak guztiak espedientearen eginbideetara gehituko dira.

b) Froga guztiak espedientera gehitu ondoren, arretarik handienaz ekingo zaio espedientearen izapideak egiteari, espedienteari hasiera eman zaion lekuaz aparteko beste lekuren bateko frogak aurkeztu beharrik ez badago.

c) Hartutako ebazpena idatziz jakinaraziko da, eta horretan ebazpena eragin duten zioak ere azalduko dira, hala nola, egitatea noiz gertatu zen. Azkenik, interesatuak jakinarazpen bikoiztua sinatuko du, eta izapide horri uko egingo balio, beste jakinarazpen bat egingo zaio baina oraingoan lekukoen aurrean.

Jakinarazpena jaso dueneko eguna ere ohartarazi beharko da jakinarazpenean bertan, hala nola, santzioa noiz sartuko den indarrean eta noiz bukatuko, halakorik balego.

Jakinarazpen honen kopia bat espedientearen izapideetan partaide izan diren enpresa batzorde edo langileen ordezkariei eskuratuko zaie, hutsegitea egin duenak jakinarazpena jaso eta ondorengo bost lanegunen barruan.

C) Faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de 16 días a 90 días.

b) Despido.

2.º Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1.º, se tendrá en cuenta:

a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.

b) La categoría profesional del mismo.

c) La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la Empresa.

3.º Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido expediente contradictorio por parte de la Empresa, en el que serán oídos, a parte del interesado, los restantes miembros de la representación a que éste perteneciera, si los hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se extiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.

4.º En aquellos supuestos en los que la Empresa pretenda imponer una sanción a los trabajadores afiliados a un sindicato deberá, con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los Delegados Sindicales, si los hubiere.

Art. 33.º Prescripción.

La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los 10 días, para las faltas graves a los 20 días y para las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que aquélla tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier caso a los seis meses de haberse cometido.

Art. 34.º Expediente contradictorio.

La incoación de expediente contradictorio se ajustará a las siguientes normas:

a) Se iniciará con una orden escrita del representante de la Empresa con las designaciones de instructor y secretario.

Comenzarán las actuaciones tomando declaración al autor de la falta y a los testigos, admitiéndose cuantas pruebas aporten.

Seguidamente serán oídos el Comité de Empresa, Delegados de Personal o el resto de ellos. Y se incluirá en las diligencias del expediente cuantas pruebas o alegaciones aporten.

b) La tramitación del expediente, si no es preciso aportar pruebas de cualquier clase que sean de lugares distintos a la localidad en que se incoe, se terminará con la máxima diligencia, una vez incorporadas las pruebas al expediente.

c) La resolución recaída se comunicará por escrito, expresando las causas que la motivaron y las fechas en que se produjeron, debiendo firmar, el duplicado el interesado. Caso de que se negase a firmar, se le hará la notificación ante testigos.

Se hará constar también la fecha de recepción de este comunicado, día de inicio de efectos de la sanción, así como su término, de existir éste.

Una copia de esta comunicación se entregará al Comité o Delegados de Personal que participaron en el expediente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito por el infractor.

35. art. Laneko Segurtasuna eta Osasuna.

Enpresari eta langileek bere egingo dituzte hitzarmen honetan bereziki xedatu diren Laneko Segurtasun eta Osasun alorreko eskubide eta erantzunkizunak, hala nola, horrelakorik ezean edo xedapen horien osagarri gisa, unean unean indarrean dagoen legeriak agindutakoak.

Ondorioz, enpresako zuzendaritzak eta langileen ordezkariek hitza emango dute, nork berak ahal duen neurrian eta aldez aurretik itundutako epeetan, ekimen prebentiborako plan batzuk ezartzeko. Plan horien helburu amankomunak eta konkretuak honakoak izango dira: istripuak eta istripu arriskuak progresiboki kentzea edo gutxitzea, arrisku jakineko egoerak murriztea eta toxikotasuna eta nekea eragiten duten egoerak baztertzea, hala nola, ingurugiroa eta langileen laneko egoera hobetzea. Horretarako guztirako, egoki diren eta beharrezko diren neurri tekniko zuzentzaileak hartuko dira eta, bitartean, beharrezko eta egokitzat jotzen diren babes neurriak bideratuko dira eta erabiliko.

Langileek, ordea, indibidualki kontsideraturik, derrigortuta daude Laneko Segurtasun eta Osasun arloan jasotzen dituzten aginduak betetzera. Zentzu horretan, obligazio edo derrigortasun hori betetzeko, aldez aurretik egoki den informazio eta prestakuntza bidezkoa emango zaie bai teoria aldetik bai praktika aldetik. Horretarako eta norbere babeserako baliabideak eta jantziak nola erabili behar diren jakiteko, prebentzio zerbitzuak berariaz informatuko ditu langileak.

VII. KAPITULUA

IHARDUERA SINDIKALA

LEHEN SEKZIOA: Enpresako Sekzio Sindikalak

36. art. Sekzio sindikalak.

Enpresa edo lantoki batetako langileek, legalki eratutako zentral sindikal bateko afiliatuak izanik, enpresako sekzio sindikalak eratu ditzakete.

37. art. Sekzio sindikalen bermeak.

Enpresako sekzio sindikalek honako berme hauek izango dituzte:

a) Ezein langile ezingo da bere afiliazio sindikala dela eta, bereiztu. Afiliaturiko edozein langileren kontrako hutsegite larri edo oso larrirengatik ezarritako neurri disziplinarioen suposamendutan, enpresak, interesatuari eginiko idazki arrazoituarekin batera, bere sekzio sindikalarentzako kopia bat emango dio.

b) Enpresako sekzio sindikalek, beraren zentral sindikalaren argitarapenak zabaldu eta beraren afiliatuen kotizazioak bildu ahal izango dituzte libreki, eta beren jarduera sindikalean ezingo zaie oztopatu, testu honetan ezarritako mugen barnean.

c) Enpresek, enpresako sekzio sindikal bateko afiliatuen bilerak, lan ordutatik kanpo, baimenduko dituzte. Hurrengo artikuluan ezarritako afiliazio baldintza minimoak betetzen dituzten enpresako sekzio sindikal bateko afiliatuen bileretan, aldez aurreko jakinarazpena eman ondoren eta enpresaren baimenaz, zentral sindikalaren arduradun batek parte hartu ahal izango du. Enpresa bakoitzaren ahalbideen barnean, aipatu bilera horiek egiteko lokalak eskeiniko dira.

Art. 35.º Seguridad y Salud Laboral.

Los empresarios y los trabajadores asumirán los derechos y las responsabilidades recíprocas que, en materia de Seguridad y Salud Laboral, vengan determinados por las disposiciones específicas de este Convenio, y supletoria o complementariamente, por la legislación general vigente en cada momento.

En consecuencia, las direcciones de las Empresas y los representantes de los trabajadores se comprometen, dentro de las posibilidades de las mismas, y en plazos previamente convenidos, a establecer planes de acción preventiva cuyos objetivos comunes y concretos se cifren en la eliminación o reducción progresiva de los accidentes y de los riesgos comprobados de peligrosidad, toxicidad o penosidad, así como en la mejora de las condiciones ambientales y de los puestos de trabajo. Para ello se aplicarán las medidas técnicas de corrección que sean posibles y necesarias y, entre tanto, se facilitarán y utilizarán las prendas y medios de protección personal que asimismo se consideren necesarios o más adecuados.

Por su parte, los trabajadores, individualmente considerados, están obligados previa información y formación suficiente y adecuada, teórica y práctica, a cumplir las instrucciones recibidas en materia de Seguridad y Salud Laboral. Especialmente serán asesorados por el servicio de prevención, en las que se refieran al uso de dichos medios y prendas de protección personal.

CAPITULO VII

DE LA ACTIVIDAD SINDICAL

SECCION PRIMERA: Secciones Sindicales de Empresa

Art. 36.º Secciones Sindicales.

Los trabajadores de una Empresa o centro de trabajo afiliados a una Central Sindical legalmente constituida podrán constituir Secciones Sindicales de Empresa.

Art. 37.º Garantías de las Secciones Sindicales.

Las Secciones Sindicales de Empresa tendrán las siguientes garantías:

a) Ningún trabajador podrá ser discriminado en su trabajo por razón de su afiliación sindical. En el supuesto de medidas disciplinarias por faltas graves o muy graves contra cualquier trabajador afiliado, la Empresa, junto al escrito razonado al interesado, le entregará copia para la Sección Sindical a la que pertenezca.

b) Las Secciones Sindicales de Empresa podrán difundir libremente las publicaciones de su Central Sindical, recaudar las cotizaciones de sus afiliados y no podrán ser obstaculizadas en su tarea sindical, sin más límites que los establecidos en este texto.

c) Las Empresas permitirán reuniones de los afiliados a una Sección Sindical de Empresa, fuera de horas de trabajo. A las reuniones de los afiliados a una Sección Sindical de Empresa que cumpla los requisitos mínimos de afiliación establecidos en el artículo siguiente, podrá acudir previa notificación y autorización de la Empresa, un responsable de la Central Sindical. Dentro de las posibilidades de cada Empresa se facilitarán locales donde celebrar dichas reuniones.

38. art. Ordaindutako ordu sindikalak.

Enpresa edo lantoki bakoitzean, enpresaren tamainaren arabera seinalatzen diren portzentaia minimoak gutxienez biltzen dituzten enpresako sekzio sindikaletako ordezkariek, alokairu errealaren arabera, honako ordu ordaindu gehienezkorarte erabil ditzakete hilean, enpresaren tamainaren arabera eta ondoko zenbatekoz:

Tamaina	*Portzentaia*	*Ordu Ordaind.*
25-100 langile	20%	10 ordu/hilean
101-250 langile	15%	15 ordu/hilean

Edozein delarik enpresaren tamaina, sekzio sindikalak 220 afiliatu baino gehiago biltzen baditu, hilean 25 ordu ordaindu erabil ditzakeen ordezkari bat izango du.

39. art. Prestakuntza sindikalerako lizentziak.

Plantila osoaren %10eko gutxienezko afiliazio baldintza betetzen dituzten enpresako sekzio sindikalek, bere afiliatu ororentzat (ez indibidualki), sindikal heziketa ikastaroetara, bere zentral sindikalaren Biltzarretara eta antzeko ekintzetara joateko, gehienez ordaindu gabeko bost lizentzia egun izango dituzte. Aipatu lizentzia egun horiek erabili ahal izateko, derrigorrezkoa izango da zentral sindikalaren aldez aureko abisua, 48 ordu lehenagokoa egun bakarra erabiliko balitz, eta 72 ordu lehenagokoa ordaindu gabeko egun bat baino gehiago erabiltzeko asmorik balego.

40. art. Eszedentziak kargu sindikalagatik.

Gutxienez Probintzial izaera duen kargu sindikal bat betetzea dela eta eszedentzia eskatzen duten langileak, enpresan beharrezko den gutxieneko iraupen aldiaz salbuesten dira. Aipatu eszedentziek aginte sindikalak irauten duen denboran zehar, ezinbesteko izaera izango dute, eta aipatu gaiean xedapen orokorren aplikazioaren bitartez arautuko dira.

41. art. Informaziorako eskubidea.

Enpresako zuzendaritzak edo honen eskuordeak eta 38. artikuluan ezarritako afiliazio baldintzak betetzen dituzten sekzio sindikaletako ordezkariek, hiruhilabetero bilduko dira enpresaren egoera orokorraz informatzeko.

BIGARREN SEKZIOA: Pertsonal Delegatuak eta Enpresa Batzordeak

42. art. Hileroko bilerak eta ordaindutako orduak.

Pertsonal delegatua eta enpresa batzordeak langileen ordezkatze organoak dira. Martxoaren 10eko 8/1980 Legean seinalatzen diren osaketa eta bermeak izango dituzte. Erakunde hauetako kideentzat ezarritako ordu ordainduen barnean enpresako zuzendaritzarekin ohiko hileroko bilera arrunta eta ordezkarien ekimenez enpresak deitutakoak sartzen dira, baina zuzendaritzaren ekimenez dei daitezen gainontzekoak honetatik kanpo geratzen dira.

Hileko ordu kopurua honako hau izango da:

— 30 langile bitartean: 20 ordu hilean.

— 50 langile bitartean: 25 ordu hilean.

— 50 langile baino gehiago: 30 ordu hilean.

Enpresa batzordearen kideen jarduera sindikalerako ezarritako ordainduzko orduak, enpresako zuzendaritzarekin akordio zehatzik balego salbu, ez dira metagarriak izango.

Art. 38.º Horas sindicales retribuidas.

Los Delegados de Secciones Sindicales de Empresa que agrupen como mínimo en cada Empresa o centro de trabajo los porcentajes mínimos que para cada tamaño de Empresa se señalan, dispondrán de un máximo de horas retribuidas al mes, a salario real, en la cuantía siguiente y según el tamaño de la Empresa:

Tamaño	*Porcentaje*	*Horas retribuidas*
De 25 a 100 trabajadores	20%	10 horas/mes
De 101 a 250 trabajadores	15%	15 horas/mes

Cualquiera que sea el tamaño de la Empresa, si la Sección Sindical agrupa a más de 200 afiliados, dispondrá de un Delegado con 25 horas retribuidas al mes.

Art. 39.º Licencias para formación sindical.

Las Secciones Sindicales de Empresa que cumplan el requisito de un mínimo de afiliación del 10% del total de la plantilla, dispondrán para el conjunto de sus afiliados (no individualmente) de hasta un máximo de cinco días anuales de licencia no retribuida para asistencia a cursos de formación sindical, Congresos de su Central Sindical y actividades análogas. La utilización de dichos días de licencia requerirá preceptivamente comunicación previa de su Central Sindical con 48 horas de antelación, si fuese un solo día el utilizado y 72 horas si se pretendiese utilizar más de un día de licencia no retribuida.

Art. 40.º Excedencias por cargo sindical.

Se exceptúa del período mínimo necesario de permanencia en la Empresa a los trabajadores que solicitasen excedencia con ocasión de ocupar un cargo sindical de carácter, al menos provincial. Dichas excedencias tendrán el carácter de forzosas por el tiempo que dure el mandato sindical y se regularán por las disposiciones generales de aplicación en dicha materia.

Art. 41.º Derecho a la información.

La Dirección de la Empresa o persona en quien delegue y los Delegados de Secciones Sindicales que cumplan los requisitos de afiliación establecidos en el artículo 38.º se reunirán trimestralmente para informar sobre la situación general de la Empresa.

SECCION SEGUNDA: Delegados de Personal y Comités de Empresa

Art. 42.º Reuniones mensuales y horas retribuidas.

El Delegado de Personal y los Comités de Empresa son los órganos de representación de los trabajadores. Tendrán la composición y garantías que se señalan en la Ley 8/1980, de 10 de marzo. En las horas retribuidas establecidas para los miembros de estos organismos se incluyen una reunión mensual ordinaria con la Dirección de la Empresa y las convocadas por ésta a iniciativa de los representantes pero quedan excluidas las restantes que puedan convocarse por iniciativa de la Dirección.

El número de horas al mes será de:

— Hasta 30 trabajadores: 20 horas/mes.

— Hasta 50 trabajadores: 25 horas/mes.

— Más de 50 trabajadores: 30 horas/mes.

Las horas retribuidas establecidas para la acción sindical de los miembros del Comité de Empresa no podrán ser acumulables salvo acuerdo expreso con la Dirección de la Empresa.

43. art. Funtzioak.

Enpresa batzordearen funtzioak ondoko hauek izango dira:

a) Enpresarentzat indarrean dauden Laneko Segurtasun eta Higienea eta Gizarte Segurantzako arau laboralen betetzea segurtatzea, honen zuzendaritzari gerta daitezken infrakzioen berri emanez eta bere kasuan bere betekizunerako behar liratekeen erreklamazio guztiak erabiliz.

44. art. Informaziorako eskubidea.

a) Legea xedapenarengatik beharrezko liratekeen espediente administratibo guztietan informatzea.

b) Langileak zuzenki ukitzen dituzten neurriez eta bereziki plantillaren birmoldaketaz, iraizpenez, diziplina neurri larri edo oso larriez, enpresa aldaketa oso edo partezkoez eta lan sistema berrien sarreren berri edukitzea.

c) Enpresak edozein langileri ezarri asmo duen diziplina neurri larri edo oso larriez, aldez aurretik eta 24 orduko aldearekin informatua izatea. Hala ere, hutsegitearen izaerak horrela kontseilatzen duenean, enpresak, aldez aurreko abisurik gabe, diziplina neurria komunika dezake, bi laneguneko gehienezko epearen barruan enpresa batzordeari jakinerazi beharko diolarik.

d) Lan antolaketa funtsean ukitzen duten erabakiez informatua eta kontsultatua izatea.

e) Organizazio, produkzio edo hobekuntza tekniko gaietan egoki kontsidera ditzaten neurriak enpresari proposatzea.

f) Enpresek hiru hilabetero enpresa batzordeari enpresaren egoera eta funtzionamendu orokorraren berri emango diote.

HIRUGARREN SEKZIOA: Ordezkari Sindikalen, Enpresa Batzordearen eta Sekzio Sindikalen Berme Amankomunak.

45. art. Ordezkari sindikalen eta enpresa batzordeen Berme Amankomunak.

Pertsonal delegatuek, enpresa batzordeko kideek eta ordezka sindikalek honako berme amankomunak izango dituzte:

a) Enpresaren aldez aurretiko ezagupenarekin, enpresako langileak uki ditzaten izaera sindikal edo laborala duten jakinarazpenak agertzeko iragarki taula bat erabiltzea.

b) Enpresa bakoitzaren ahalmenen arabera, lokalak uztea batak zein besteak amankomunean erabili ahal izateko.

Enpresa batzordeen bilerak gutxienez 24 orduko aurrerapenarekin abisatuko dira premiatasunak bestelakorik agindu ezean. Kasu horretan, abisatzeko epea motzagoa izan daiteke. Enpresa batzordearen bilerak alde aurre nahikoarekin programatuak izan daitezen ahaleginduko da.

c) Larri edo oso larri diren hutsegiteengatik edozein diziplina neurrirako eta beraien baliotasunarentzat zigor proposamena 24 ordu aldez aurretik jakinaraziko da:

— Langileen ordezkarien kasuan, enpresa batzordeari.

— Ordezkari sindikalaren kasuan, dagokion tokiko edo probintziako sindikatuari.

Art. 43.º Funciones.

Serán funciones del Comité de Empresa y Delegados de Personal:

a) Asegurar el cumplimiento de las normas laborales, seguridad e higiene en el trabajo y de Seguridad Social vigentes para la Empresa advirtiendo a la Dirección de ésta, de las posibles infracciones y ejercitando en su caso, cuantas reclamaciones de carácter colectivo fueran necesarias para su cumplimiento.

Art. 44.º Derecho a la información.

a) Informar en todos los expedientes administrativos en que por ley fuera necesario.

b) Ser informado de cuantas medidas afecten directamente a los trabajadores y especialmente de aquéllas que pudiesen adoptarse sobre reestructuración de plantilla, despidos, sanciones graves o muy graves, traslados totales o parciales de Empresa, introducción de nuevos sistemas de trabajo y cuantas medidas afecten directamente a los trabajadores.

c) Ser informado previamente, con 24 horas de antelación, de las sanciones graves y muy graves que la Empresa vaya a imponer a cualquier trabajador. No obstante lo anterior, cuando la naturaleza de la falta así lo aconseje, la Empresa podrá comunicar la sanción sin previo aviso debiéndolo comunicar al Comité de Empresa en el plazo máximo de dos días hábiles.

d) Ser informado y consultado sobre decisiones que afecten sustancialmente a la organización del trabajo.

e) Proponer a la Empresa cuantas medidas consideren adecuadas en materia de organización, de producción o de mejoras técnicas.

f) Las Empresas facilitarán trimestralmente al Comité de Empresa información acerca de la situación y marcha general de la Empresa.

SECCION TERCERA: Garantías y Normas comunes a Comités de Empresa, Delegados de Personal y Secciones Sindicales

Art. 45.º Garantías comunes a Delegados Sindicales y Comités de Empresa.

Los Delegados de Personal, miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales tendrán las siguientes garantías comunes:

a) Utilizar, con conocimiento previo de la Empresa, un tablón de anuncios para publicar notas de carácter laboral o sindical que afecten a los trabajadores de la Empresa.

b) A que les sean facilitados locales de reunión, para uso común, dentro de las posibilidades de cada Empresa.

Las reuniones de los Comités de Empresa serán preavisadas al menos con 24 horas de antelación, salvo causas urgentes y fundamentadas, en los que el preaviso podrá tener un plazo inferior. Se procurará que las reuniones ordinarias del Comité de Empresa sean programadas con la antelación suficiente.

c) Con carácter previo a cualquier medida disciplinaria por faltas graves o muy graves y para la validez de las mismas, se notificará la propuesta de sanción, con una antelación de 24 horas a:

— En caso de representantes de los trabajadores, al Comité de Empresa.

— En caso de Delegado Sindical, al Sindicato Local o Provincial al que pertenezca.

Ondorengo 48 orduen buruan, erakunde hauek, lotesle izaera ez duen txostena jaulkiko dute, eta enpresak, tramite gehiagorik gabe, egokia balioesten duen zigorra hartu ahal izango du.

Apartatu honetan, pertsonalaren delegatu eta enpresa batzordeentzat ezarritako bermeak agintearen amaiera ondoko bi urteen bitartean mantenduko dira.

46. art. Enpresa batzorde eta sekzio sindikalen ekintza sindikalaren jardueraako arau amankomunak.

Enpresa zuzendaritzari ekintza sindikalerako ordainduzko orduen erabilera gutxienez aldez aurreko 24 orduko epe batekin jakinerazi beharko zaio.

Ekintza sindikalaren jarduerak ezingo du gainerako produktoreen lanean gurutzatu ezta produkzioaren martxa orokorrean ere. Bere ordezkari eta delegatu sindikalei zuzendu nahi zaizkien langileek lanorduetatik kanpo egingo dute.

Enpresak, probisionalki eta bere aginteak irauten duen denboran zehar, bere ekintza sindikalaren jardueraren ondorioz, enpresaren prozesu orokorraren ohiko jarraikortasuna larriki oztopatzen duten produzitzaile haiek lanpostutik aldatzeko ahalmenduak egongo dira. Aipatu aldaketa, aldez aurretik enpresa batzordeari jakinerazia eta berarekin kontsultatua izango da. Aldaketaren ondorioz ukitutako langileari ezingo zaio kaltetu ez ekonomikoki ezta bere jarduera sindikalaren garapenean ere. Lanpostu berriak, enpresan dauden posibilitateen barnean, aurrekoaren antzekoena izan beharko du.

Langileek edozein kasuan, jarduera sindikalaren jardueran erabilitako ordainduzko orduak justifikatu beharko dituzte.

47. art. Batzarrak.

Hitzarmen honek indarrean dirauen artean, enpresek lanorduetan zein lanorduetatik kanpo batzar ordainduak egiteko baimena emango dute, baina baimen horrek ondoko mugak izango ditu: gehienez 10 batzar eta 10 ordu guztira. Aipatu batzarrak enpresa edo lantoki bakoitzeko langile guztienak izango dira.

Batzar ordainduak lanordutatik kanpo egiten badira, enpresak lokalak eskeini beharko ditu.

Batzarrak enpresa batzordeak deituko ditu, eta zuzendaritzari gutxienez 48 ordu aldez aurretik jakineraziko zaio. Jakinarazpen horretan batzar data eta beronen egitaraua finkatuko da. Batzarraren burutze ordua enpresarekiko ekordio amankomunaren bitartez ezarriko da.

Aparteko eta oinarritutako arrazoiengatik, enpresak burutze data aldatu ahal izango du eta, era berean, langileen ordezkaritzak aurreabisuaren epea 24 ordutan murriztu ahal izango du.

Batzar hauen ordainsaria, ezarritako mugararte, benetako alokairuaren arabera egingo da, bere kasuan, produkzio edo gabeziazko hobarien barneratzerik gabe.

VIII. KAPITULUA

LEGERI OSAGARRIA, BATZORDEAK ETA GATAZKAK EBAZTEKO PROZEDURAK

48. art. Legeria osagarria.

Honako hitzarmenean zehaztu gabekoan, enpresa bakoitzeko Barne Araudiaren Erreglamenduan, Zeramika, Beira eta Eraikuntzarako Lan Ordenantzan eta aplikazio orokorreko Lan Legerian xedatutakoaren arabera arautuko da.

En el término de las 48 horas siguientes, estos organismos emitirán informe, que no tendrá carácter de vinculante, y la Empresa podrá adoptar, sin más trámite, la sanción que estime adecuada.

Las garantías establecidas en este apartado para los Delegados de Personal y Comités de Empresa se mantendrán hasta dos años después del cese en su cargo.

Art. 46.º Normas para el ejercicio de la Acción Sindical comunes para Comités de Empresa y Secciones Sindicales.

La utilización de las horas retribuidas para la acción sindical deberá comunicarse con un plazo de 24 horas como mínimo a la Dirección de la Empresa.

El ejercicio de la actividad sindical no podrá interferir el trabajo de los restantes productores ni la marcha general de la producción. Los trabajadores que deseen dirigirse a sus representantes o Delegados Sindicales lo harán fuera de horas de trabajo.

Las Empresas estarán facultadas para trasladar de puesto de trabajo, provisionalmente y durante el tiempo que dure su mandato, a aquellos productores que, como consecuencia del ejercicio de su actividad sindical, interfieran gravemente la continuidad normal del proceso general de la Empresa. Dicho traslado será comunicado y consultado previamente al Comité de Empresa. El trabajador afectado no podrá ser perjudicado económicamente ni en el desarrollo de su actividad sindical como consecuencia del traslado. El nuevo puesto de trabajo deberá ser, dentro de las posibilidades existentes en la Empresa, lo más similar al anterior.

Los trabajadores deberán justificar, en todo caso, las horas retribuidas utilizadas en el ejercicio de la actividad sindical.

Art. 47.º Asambleas.

Las Empresas autorizarán la celebración de asambleas retribuidas, tanto dentro como fuera de las horas de trabajo, hasta un máximo de 10 asambleas y 10 horas durante la vigencia de este Convenio. Dichas asambleas, lo serán de todos los trabajadores de cada Empresa o centro de trabajo.

Si las asambleas retribuidas se celebran fuera de horas de trabajo, la Empresa deberá facilitar los locales.

Las asambleas serán convocadas por el Comité de Empresa y se comunicarán a la Dirección con una antelación mínima de 48 horas. En dicha comunicación se fijará la fecha de la misma y el Orden del día de la asamblea. La hora de celebración de la asamblea se fijará de común acuerdo con la Empresa.

Por razones excepcionales y fundamentadas, la Empresa podrá modificar la fecha de celebración y de igual forma la representación de los trabajadores podrá reducir el plazo de preaviso a 24 horas.

La retribución de estas asambleas, hasta el límite establecido, se realizará sobre los salarios reales, sin inclusión de primas de producción o primas de carencia de incentivo, en su caso.

CAPITULO VIII

LEGISLACION COMPLEMENTARIA, COMISIONES Y PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

Art. 48.º Legislacion Complementaria.

Todo lo no especificado en este Convenio se regulará por lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior de cada Empresa y Legislación Laboral de general aplicación.

49. art. Lanbide prestakuntza.

Bi alderdiek langileak etengabe prestatu beharra onartu dute.

Hitzarmen hau sinatzerakoan Etengabeko Prestakuntzaren Batzorde Parekidea eratuko da, Adegi patronalaren ordezkariek eta langileen ordezkariek kopuru berean osatuko dutena. Langileak norbere sindikatuak lortu duen ordezkapenaren arabera banatuko dira, hau da: ELA-STVk %61,53ko ordezkaritza izango du batzorde horretan eta LABek 38,47koa.

Batzorde honen helburua sektorean Etengabeko Prestakuntza sustatzea izango da eta sektoreko nahiz enpresaz gaindiko (sektoreko eta sektorearteko) enpresen osotasunari zuzendutako sektore plangintzei buruzko informazioa jasoko du. Hamabost eguneko epea izango du dagokion txostena Etengabeko Prestakuntza Kudeatzen duen Erakundeari bidaltzeko.

Enpresetan bertako zuzendaritzako ordezkariz eta ordezkari sindikalez osatutako Batzorde Parekidea eratuko da enpresako prestakuntza premiak aztertuko dituena. Era berean, enpresaren jarduerarako interesgarriak eta langilearen prestakuntza osatzeko egokiak izan daitezkeen ikastaroak zehaztuko ditu eta berorietan parte hartuko duten langileak izendatuko ditu.

Batzorde horiek, halaber, ikastaro horietan parte hartuko duten langileen lizentziak edo bestelako konpentsazioak ezarriko dituzte. Ezarritako lizentziak edo konpentsazioak erabili dituen langileak hurrengo hamabi hilabeetan, bere borondatez, enpresan baja hartzen badu, enpresak dagokion likidaziotik lizentzia edo konpentsazio horien zenbatekoa kendu ahal izango du.

Langileen ordezkaritzarik ez duten enpresen kasuan, hitzarmen kolektibo honetako Etengabeko Prestakuntzarako Batzorde Parekidearen esku geratuko da planaren oinarrizko informazioa eta parte hartuko duten langileen zerrenda jasotzea, erakunde kudeatzaileari dagokion txostena igorri ahal izateko.

Hitzarmen honetara lotutako Zementu Eratorkien Industriako langileen lanbide kualifikazioa hobetzeko eta eguneratzeko antolatzen diren prestakuntza planak, Euskal Autonomia Elkarteko Prestakuntza Iraunkorrerako Lanbidearteko Itunean -1995eko irailaren 28an sinatutakoa- ezarritako arau eta baldintzetara egokituko dira, planak egiteari eta tramitatzeari dagokienean.

50. art. Batzorde mistoa.

Hitzarmen hau interpretatuko duen Batzorde Mistoa eratuko da, hura sinatutako langileen hiru ordezkarik eta enpresarien hiru ordezkarik osatuko dutena. Batzorde horren egoitza eta idazkaritza Donostiako Prim kaleko 31-1.ean dagoen Lan Harremanetarako Kontseilaritzaren Lurraldeko Egoitzan izango da.

Haren klausulak interpretatu edo aplikatzeari dagokionez aldeen artean sor daitekeen zalantza eta desadostasun oro, aipatutako Batzordearen derrigorrezko irizpenaren menpe jarriko da.

51. art. Alokairua ez aplikatzeko klausula.

Hitzarmen honetan ezarritako alokairu gehikuntzak, horiek aplikatzearen ondorioz egonkortasun ekonomikoa kaltetu dezaketen enpresetan ez dira nahitaez edo derrigorrez aplikatzekoak izango.

Aipatutako egoerak alegatzen dituzten enpresek langileen legezko ordezkaritzari eta ordezkari sindikalei bidezko dokumentazioa erakutsi beharko diete (balantzeak, emaitza kontuak edo, bidezkoa bada, ikuskarien edo kontu-zentsoreen txostena eta enpresaren etorkizuneko bideragarritasuna lortzera lagunduko duten neurriak eta aurrikuspenak), alokairu tratamendu desberdina justifikatuko den moduan.

Art. 49.º Formación Profesional.

Ambas partes reconocen la necesidad de la formación permanente de los trabajadores.

A la firma del presente Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de Formación Continua, integrada por el mismo número de miembros de la representación patronal ADEGI y de la parte sindical, distribuida la representatividad sindical de la siguiente manera: ELA-STV con un 61,53% y LAB con 38,47% de representatividad.

Esta Comisión, que tendrá como objeto promover la Formación Continua en el sector, será informada de los planes sectoriales dirigidos al conjunto de las Empresas del sector y supraempresariales (sectoriales e intersectoriales) y dispondrá de 15 días para emitir el correspondiente informe ante la Entidad Gestora de la Formación Continua.

En las Empresas se constituirá una Comisión Paritaria de Empresa integrada por representantes de la Dirección de la misma y de los trabajadores sindicales, con el objeto de analizar las necesidades de formación en la misma, así como determinar en su caso los cursos que sean de interés para la actividad de la Empresa y adecuados para completar la formación del trabajador y los trabajadores que hayan de participar en los mismos.

Dichas Comisiones determinarán asimismo las licencias y cualquier otro tipo de compensación para los trabajadores participantes en dichos cursos. Si el trabajador que ha utilizado la licencia o compensaciones establecidas causara baja voluntaria en la Empresa en los doce meses siguientes, ésta podrá deducir de la liquidación que le corresponda el importe de las mismas.

En los supuestos de que no exista en la Empresa representación de los trabajadores, será facultad de la Comisión Paritaria de Formación Continua del presente Convenio Colectivo, el recibir la información básica del plan y la lista de los participantes, con el fin de emitir informe previo ante la entidad gestora.

Los planes de formación dirigidos a la mejora y adaptación de la cualificación profesional de los trabajadores de la Industria Derivados de Cemento, afectados por este Convenio, se ajustarán en cuanto a su elaboración, tramitación e impartición a los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo Interprofesional sobre Formación Continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, suscrito el 28 de setiembre de 1995.

Art. 50.º Comisión Mixta.

Se constituye una Comisión Mixta Interpretativa del presente Convenio que estará integrada por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empresarios que tendrá su domicilio en: Sede Territorial del Consejo de Relaciones Laborales, C/ Prim, 31-1.º de Donostia-San Sebastián.

Cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación o aplicación de sus cláusulas, serán sometidas al dictamen obligatorio de dicha Comisión.

Art. 51.º Cláusula de inaplicación salarial.

Los incrementos salariales establecidos en este Convenio podrían no ser de necesaria u obligada aplicación para aquellas Empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de su aplicación.

Las Empresas que aleguen dichas circunstancias deberán poner de manifiesto ante la representación legal de los trabajadores y los Delegados Sindicales, la documentación precisa (balances, cuentas de resultados o, en su caso, informe de auditores o censores de cuentas, así como las medidas y previsiones para contribuir a la viabilidad de futuro de la Empresa) que justifique un tratamiento salarial diferenciado.

Langileen legezko ordezkariak eta ordezkari sindikalak jasotako informazioa eta, aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioz, ezagututako datuak erreserbarik handienean tratatu eta gordetzera eta horri guztiari dagokionez zuhurtasun profesionalari eustera behartuta daude.

Nolanahi ere, aurreko paragrafoetan ezarritakoa hitzarmenaren alokairu gehikuntzara mugatzen da soilik eta hitzarmenaren gainerakoaren edukiak enpresa afektatuak behartzen ditu.

Aipatutako jakinarazpena hamabost eguneko epearen barruan formulatu beharko da, hitzarmena Diputación Foral de Gipuzkoa argitaratzen denetik hasita. Epe berean Hitzarmen Batzorde Mistoari horren berri eman beharko zaio eta langileen ordezkaritzari formulatutako idatziaren kopia gaineratu beharko da.

Aurreko paragrafoan ezarritako epeek derrigorrezko izaera dute. Horiek ez betetzeak enpresei xedapen honetan ezarritakora biltzea galaraziko die.

Enpresaren eta langileen ordezkaritzaren arteko negoziazioetan akordiorik izanez gero, horren berri Batzorde Mistoari eman beharko zaio. Akordiorik ez badago edota, nolanahi ere, akordiorik lortu gabe hogeita hamar eguneko epea igarotzen bada, aldeetako edozeinek 1990eko uztailaren 3ko 131 zk. *Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian* argitaratutako Gatazka Kolektiboak Ebazteko Borondatezko Prozedurei buruzko Akordio Interkonfederalera (PRECO II) jo ahal izango du desadostasunak ebaztearren.

Kasuan kasuko alokairu baldintza berriak enpresaren eta langileen ordezkaritza eta ordezkari sindikalen arteko akordioaren bidez finkatuko dira.

52. art. PRECO II Gatazkak Ebazteko Prozedura.

PRECO IIko prozedurak mota orotako gatazka kolektiboak ebazteko beste edozein prozedurarekiko lehenespenez erabili behar liratekeenari buruzko sinesmena adierazten dute hitzarmen hau sinatzen dutenek, erakunde enpresarial eta sindikalen autonomia kolektiboaren adierazpen direlako eta lan harremanetan elkarrizketa eta negoziazioa indartzea ahalbidetzen dutelako.

Hitzarmen kolektibo honen negoziatzaileen erabakiaren bidez, beraren aplikazio eremuan bi aldeetako baten gehiengoak hasitako PRECO IIko bitartekaritza prozedurara jotzea derrigorrezkoa izango da hitzarmen honek afektatutako subjektuen arteko mota orotako gatazka kolektiboetan.

PRECO IIak hala ezartzen duenez, bi aldeetako baten gehiengoak hasitako bitartekaritza prozedurara jotzea halaber beharrezkoa izango da, hitzarmen hau iraungitakoan hura ordezkatuko duen hitzarmenaren negoziazioa hasten denetik sei hilabete igaro ondoren akordiorik lortu gabe eta azken 60 egunetan negoziaziorik egon ez bada.

PRECO IIan aurrikusitako prozeduraren bat erabili eta adiskidetasunez adostasunera heltzen denean edota bi aldeek bitartekariaren proposamena onartzen dutenean nahiz arbitrai laudo irmoa ematen denean, adostasunak, proposamenak edo laudoak Akordioak xedatzen dituen ondorio lotesleak sortaraziko ditu.

Lehen xedapen gehigarria. Batzorde iraunkorra.

Bi alderdien erabakiz, Batzorde Iraunkor eta Paritarioa eratuko da, eta hori honela osatuko da: enpresarien ordezkaritzan Adegi eta langileen ordezkaritzan ELA eta LAB; sindikatu hauen ordezkaritza, ordea, honelakoa izango da: ELArena %61,53a eta LABena %38,47a. Batzorde horren helburua, bi alderdiek adostasunez aurkezten dizkioten gaiak aztertzea eta, hala balitz,

Los representantes legales de los trabajadores y los Delegados Sindicales, están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a los que han tenido acceso como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, observándose respecto de todo ello sigilo profesional.

En todo caso, lo establecido en los párrafos anteriores sólo se circunscribirá al incremento salarial del Convenio, hallándose obligadas las Empresas afectadas, por el contenido del resto del Convenio.

La comunicación a que se hace referencia deberá formularse en el plazo de quince días contados a partir de la publicación del Convenio en el Boletin Oficial de Gipuzkoa. En el mismo plazo habrá de ponerse en conocimiento de la Comisión Mixta de Convenio acompañándose copia del escrito formulado a la representación de los trabajadores.

Los plazos establecidos en el párrafo anterior tienen el carácter de obligatorio. Su incumplimiento impedirá a las Empresas acogerse a lo establecido en esta disposición.

De producirse acuerdo en las negociaciones entre la Empresa y la representación de los trabajadores, éste deberá ser comunicado a la Comisión Mixta. En el supuesto de desacuerdo o, en todo caso, transcurridos treinta días sin alcanzarse acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir para solventar las discrepancias, al Acuerdo Interconfederal sobre Procedimientos Voluntarios de Resolución de Conflictos Colectivos (PRECO II), publicado en el *Boletín Oficial del País Vasco* n.º 131 de 3 de julio de 1990.

La determinación, en su caso, de las nuevas condiciones salariales se producirá mediante acuerdo entre la Empresa y los representantes de los trabajadores y los Delegados Sindicales.

Art. 52.º Procedimiento de Resolución de Conflictos PRECO II.

Los firmantes de este Convenio expresan su convencimiento de que los procedimientos del PRECO II deberían ser utilizados con preferencia a cualesquiera otros para la resolución de toda clase de conflictos colectivos, por ser una manifestación de la autonomía colectiva de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y favorecer el fortalecimiento del diálogo y la negociación en las relaciones laborales.

Por determinación de los negociadores de este Convenio Colectivo, en el ámbito de aplicación del mismo será obligatorio concurrir al procedimiento de mediación del PRECO II que inicie la mayoría de una de las dos partes, en toda clase de conflictos colectivos que se produzcan entre sujetos afectados por el presente Convenio.

Por establecerlo así, el PRECO II, también será obligatorio concurrir al procedimiento de mediación que inice la mayoría de una de las dos partes, si hubieren transcurrido seis meses desde el inicio de la negociación del Convenio que sustituya a éste a su expiración sin alcanzarse acuerdo y sin que se hayan efectuado negociaciones en los últimos 60 días.

Cuando se utilice un procedimiento de los previstos en el PRECO II, y se alcance avenencia en conciliación, o se acepte por ambas partes la propuesta del mediador, o se dicte Laudo arbitral firme, la avenencia, propuesta aceptada o Laudo producirán los efectos vinculantes que el Acuerdo dispone.

Disposición Adicional Primera. Comisión Permanente.

Las partes acuerdan la constitución de una Comisión Permanente y Paritaria integrada por ADEGI como parte empresarial y por ELA-STV y LAB como parte sindical, teniendo la representación sindical el porcentaje de representatividad siguiente: ELA-STV el 61,53% y LAB el 38,47%. Esta Comisión tendrá como objeto el análisis, y en su caso, adopción de

erabakiak hartzea izango da. Aipatutako kideek, zentral sindikal bereko edota enpresarien Erakundeko beste kide batengan utz dezakete euren ordezkaritza.

Batzorde Iraunkor horretan erabakiak hartu ahal izateko, bi ordezkaritzetako bakoitzaren %50etik gorakoen aldeko botuak beharko dira, horrela hartutako erabakiak hitzarmen honetara gehituko dira, eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA argitaratzen diren unetik hasita, legezko eraginkortasun osoa izango dute hitzarmeneko beste edozein erabakik bezala. Batzorde honen egoitza honakoa izango da: Lan Harremanetarako Lurralde Kontseilaritzaren egoitza; Prim kalea, 31-1.a, Donostia.

Bi alderdiek hala erabakita, eratutako Batzorde Iraunkor horren irizpena eskatuko da, lehenik, kontratazio gaiak aztertzerakoan eta, kasua balitz, horiei buruz erabakiak hartzerakoan eta, nagusiki, Langileen Estatututan eta beste lege osagarrietan eragina izan dezaketen aldaketen ondorioz sortutako gaietan.

acuerdos, en aquellas materias que las partes de mutuo acuerdo le sometan. Dichos miembros podrán delegar su representación en otro miembro de la misma Central Sindical u Organización Empresarial.

Los acuerdos a los que pueda llegarse en el seno de dicha Comisión Permanente requerirán el voto favorable de más del 50% de cada una de las dos representaciones, y se adicionarán como parte integrante en este Convenio, con su misma eficacia legal, una vez publicados en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. El domicilio de esta Comisión se fija en la Sede Territorial del Consejo de Relaciones Laborales, C/ Prim, 31-1.º de Donostia-San Sebastián.

Las partes acuerdan someter inicialmente a la consideración de la Comisión Permanente creada, el análisis y en su caso, adopción de acuerdos en materia de contratación y en particular los que puedan derivarse de las modificaciones que, en dicha materia, puedan afectar al Estatuto de los Trabajadores y otras leyes complementarias.

TABLA SALARIAL / SOLDATA TAULA

Indarraldia, 1997ko urtarrilaren 1etik 1997ko abenduaren 31ra arte / Vigencia, 1 enero 1997 al 31 diciembre 1997

Kategoriak / Categorías	*A O. Soldata S. Base*	*B Hitzarmen Plusa Plus Convenio*	*C Pizgarri Eza Car. Incentivo*	*Urtekoa Anualizado*
I. Taldea - Pertsonal tituluduna / Grupo I - Personal Titulado				
Injineru edo arkitektoa / Ingeniero y Arquitecto	129.051	64.152	34.574	3.258.836
Lizentziatua / Licenciado	105.972	56.646	38.823	2.859.613
Peritua eta inj. laguntzailea / Perito y Ayte. Ingeniero	94.435	52.945	28.929	2.516.582
Praktikaria / Practicante	63.724	43.009	23.942	1.858.414
II. Taldea - Enplegatuak / Grupo II - Empleados				
I. Teknikariak / I. Técnicos:				
Arduradun nagusia / Encargado General	86.712	50.490	27.713	2.352.169
Delineatzailea edo marrazk. proiek. / Delineante o Dibuj. Proyec.	82.895	49.238	27.076	2.269.910
1. mailako delineatzailea edo marrazk. / Delineante o Dibuj. 1.ª	79.077	47.983	26.437	2.187.567
2. mailako delineatzailea edo marrazk. / Delineante o Dibuj. 2.ª	56.002	40.540	22.531	1.691.470
Kalkatzailea / Calcador	54.092	39.912	22.394	1.652.467
Izangaia / Aspirante	52.187	39.287	22.072	1.611.361
II. Administrariak / II. Administrativos:				
1. mailako burua / Jefe de 1.ª	94.435	52.945	28.929	2.516.582
2. mailako burua / Jefe de 2.ª	86.712	50.490	27.713	2.352.169
1. mailako ofiziala / Oficial de 1.ª	79.077	47.983	26.437	2.187.567
2. mailako ofiziala / Oficial de 2.ª	65.633	43.636	24.260	1.899.560
Laguntzailea / Auxiliar	59.818	41.789	23.349	1.775.843
Izangaia / Aspirante	52.187	39.287	22.072	1.611.361
Telefonista / Telefonista	52.187	39.287	22.072	1.611.361
III. Merkataritza arlokoak / III. Mercantiles:				
Bidaiaria / Viajante	59.818	41.789	23.349	1.775.843
Artekaria / Corredor	57.911	41.165	23.033	1.734.795
Saltzailea / Vendedor	56.002	42.120	24.295	1.735.896
III. Taldea - Operarioak / Grupo III - Operarios				
Tailer-burua / Jefe de Taller	2.858	1.993	1.103	2.359.979
Sekzio-arduraduna / Encargado de Sección	2.412	1.821	1.022	2.071.434
Kontramaisua / Contramaestre	2.412	1.821	1.022	2.071.434
1. mailako ofiziala eta txoferra / Oficial de 1.ª y Chófer	2.084	1.699	959	1.859.914
2. mailako ofiziala / Oficial de 2.ª	1.932	1.643	923	1.760.075
Makinaria / Maquinista	1.932	1.643	923	1.760.075
Laguntzailea / Ayudante	1.932	1.643	923	1.760.075
Espezialista / Especialista	1.815	1.594	907	1.684.469
Peoia / Peón	1.699	1.549	885	1.609.044
/ Aprendiz	1.473	1.462	838	1.461.122
16 eta 17 urteko pintxea / Pinche 16 y 17 años	1.163	1.339	766	1.254.594
Talde-burua / Jefe de equipo	144			

Kategoriak / Categorías	A O. Soldata S. Base	B Hitzarmen Plusa Plus Convenio	C Pizgarri Eza Car. Incentivo	Urtekoa Anualizado
IV. Taldea - Menpekoak / Grupo IV - Subalternos				
Zerrendagilea, biltegizaina, kobratzailea, etxezaina, baskulazaina, pisatzailea, ordenantza, atezaina, erizaina, zinpeko jagolea, zaindaria, gizonezko eta emakumezko sukaldaria / Listero, almacenero, cobrador, conserje, basculero, pesador, ordenanza, portero, enfermero, guardajurado, vigilante, cocinero y cocinera	1.913	1.634	922	1.747.876

ANTZINATASUN TAULA, ZEMENTUAREN ERATORRIAK

Kategoriak	Biurtekoar. balioa	Bosturtek. balioa
I. Taldea - Pertsonal tituluduna		
Injineru edo arkitektoa	6.179	8.650
Lizentziatua	5.074	7.103
Peritua eta inj. laguntzailea	4.521	6.330
Praktikaria	3.051	4.271
II. Taldea - Enplegatuak		
I. Teknikariak:		
Arduradun nagusia	4.151	5.812
Delineatzailea edo marrazk. proiek.	3.969	5.557
1. mailako delineatzailea edo marrazk.	3.786	5.300
2. mailako delineatzailea edo marrazk.	2.681	3.754
Kalkatzailea	2.590	3.625
Izangaia	2.499	3.497
II. Administrariak:		
1. mailako burua	4.521	6.330
2. mailako burua	4.151	5.812
1. mailako ofiziala	3.786	5.300
2. mailako ofiziala	3.142	4.399
Laguntzailea	2.864	4.010
Izangaia	2.499	3.497
Telefonista	2.499	3.497
III. Merkataritza arlokoak:		
Bidaiaria	2.864	4.010
Artekaria	2.773	3.882
Saltzailea	2.681	3.754
III. Taldea - Operarioak		
Tailer-burua	137	191
Sekzio-arduraduna	115	162
Kontramaisua	115	162
1. mailako ofiziala eta txoferra	100	139
2. mailako ofiziala	93	130
Makinaria	93	130
Laguntzailea	93	130
Espezialista	86	121
Peoia	81	114
Aprendiz	71	98
16 eta 17 urteko pintxea	56	78
Talde-burua	7	9
IV. Taldea - Menpekoak		
Zerrendagilea, biltegizaina, kobratzailea, etxezaina, baskulazaina, pisatzailea, ordenantza, atezaina, erizaina, zinpeko jagolea, zaindaria, gizonezko eta emakumezko sukaldaria ...	92	128

TABLA DE ANTIGUEDAD DERIVADOS DE CEMENTO DE 1997

Categorías	Valor Bienio	Valor Quinquen.
Grupo I - Personal Titulado		
Ingeniero y Arquitecto	6.179	8.650
Licenciado	5.074	7.103
Perito y Ayte. Ingeniero	4.521	6.330
Practicante	3.051	4.271
Grupo II - Empleados		
I. Técnicos:		
Encargado General	4.151	5.812
Delineante o Dibuj. Proyec.	3.969	5.557
Delineante o Dibuj. 1.ª	3.786	5.300
Delineante o Dibuj. 2.ª	2.681	3.754
Calcador	2.590	3.625
Aspirante	2.499	3.497
II. Administrativos:		
Jefe de 1.ª	4.521	6.330
Jefe de 2.ª	4.151	5.812
Oficial de 1.ª	3.786	5.300
Oficial de 2.ª	3.142	4.399
Auxiliar	2.864	4.010
Aspirante	2.499	3.497
Telefonista	2.499	3.497
III. Mercantiles:		
Viajante	2.864	4.010
Corredor	2.773	3.882
Vendedor	2.681	3.754
Grupo III - Operarios		
Jefe de Taller	137	191
Encargado de Sección	115	162
Contramaestre	115	162
Oficial de 1.ª y Chófer	100	139
Oficial de 2.ª	93	130
Maquinista	93	130
Ayudante	93	130
Especialista	86	121
Peón	81	114
Aprendiz	71	98
Pinche 16 y 17 años	56	78
Jefe de equipo	7	9
Grupo IV - Subalternos		
Listero, almacenero, cobrador, conserje, basculero, pesador, ordenanza, portero, enfermero, guardajurado, vigilante, cocinero y cocinera	92	128

7 UDAL ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION MUNICIPAL 7

OIARTZUNGO UDALA

Iragarkia

1996ko Ekitaldi Ekonomikoko Korporazioaren Aurrekontu Propiori dagokion 8/96 zenbakiko Kreditu Aldaketarako Espedientearen arauzko argipideketa publikorako epea inolako murtzilorik jaso gabe iragan delarik, behin-betiko onarturik gelditu da 1997ko Uztailaren 21ean Udal Batzaren akordioarekin, ondorengo kapitulukako laburpenaren arabera:

KREDITU GEHIKUNTZAK

Kapitulua	*Izena*	*Pezetak*
1	Pertsonal gastua	12.342.063
2	Gastu arruntak	3.130.074
4	Transferentzia arruntak	3.659.162
6	Kapital inbertsioak	6.000.000
7	Kapital transferentziak	3.223.200
	Igoerak guztira	28.354.499

FINANTZATZEKO BALIABIDEAK

Kapitulua	*Izena*	*Pezetak*
	A) Sarrerak	
3	Tasak eta beste sarrerak	1.620.106
4	Transferentzia arruntak	19.600.479
5	Ondare sarrerak	1.691.883
	B) Bajak gastuetan	
3	Interesak	5.442.031
	Guztira	28.354.499

Tokiko Erakundeen Aurrekontu Erreglamendua onesten duen abenduaren 1eko 96/1992 Foru Dekretuaren 40.3 artikuluaren berritzulketaz aplikagarri den 19.3 artikuluan, xedatutakoa betez argitara ematen da.

Oiartzun, 1997ko abuztuak 21.—Alkateak.

(2015) (8228)

AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario del Expediente de Modificación de Créditos número 8, que afecta al Presupuesto Propio de la Corporación del Ejercicio Económico del año 1997 sin que se haya producido reclamación alguna, ha quedado definitivamente aprobado mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el 21 de julio de 1997, conforme al siguiente resumen por capítulos:

AUMENTOS DE GASTOS

Capítulo	*Denominación*	*Pesetas*
1	Gastos de personal	12.342.063
2	Gastos corrientes	3.130.074
4	Transferencias corrientes	3.659.162
6	Inversiones reales	6.000.000
7	Transferencias de capital	3.223.200
	Total Créditos	28.354.499

FINANCIACION

Capítulo	*Denominación*	*Pesetas*
	A) Ingresos	
3	Tasas y otros ingresos	1.620.106
4	Transferencias corrientes	19.600.479
5	Ingresos patrimoniales	1.691.883
	B) Bajas en gastos	
3	Intereses	5.442.031
	Total	28.354.499

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.3 d, de aplicación por reenvio del art. 40.3 del Decreto Foral 96/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales.

Oiartzun, a 21 de agosto de 1997.—El Alcalde.

(2015) (8228)

Idazkuntza eta Administrazioa:
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO MOLDIZTEGIA
Errekalde Hiribidea, 61
616 Posta Kutxatila
Tlfnoak.: (943) 36-13-47 eta 36-13-48
Fax: (943) 37-29-02
Internet-eko helbidea: http://www.gipuzkoa.net
20009 DONOSTIA
Frankeo Itundua: 37/3
Lege-Gordailua: S.S.-1-1958

Redacción y Administración:
IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
Avenida de Recalde, 61
Apartado Correos 616
Teléfs. (943) 36-13-47 y 36-13-48
Fax (943) 37-29-02
Dirección de internet: http://www.gipuzkoa.net
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Franqueo Concertado: 37/3
Depósito Legal: S.S.-1-1958

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

Boletín Oficial de Gipuzkoa

Astelehenetik ostiralera egunero argitaratzen da, jaiegunetan izan ezik.
Ale hau Udaletxe bakoitzeko iragarkitegian agerian jarriko da, hurrengoaz aldatu arte.

Se publica de lunes a viernes, excepto festivos.
Este número se expondrá en el tablón de anuncios de cada Ayuntamiento y será sustituido por el siguiente, a su recibo.

Idatzien Erregistroa
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO MOLDIZTEGIA
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Errekalde Hiribidea, 61
616 Posta Kutxatila

Registro de Originales
IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
Boletín Oficial de Gipuzkoa
Avenida de Recalde, 61
Apartado Correos 616
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

	Pzta./Ptas.
Urteko harpidetza / Suscripción anual	21.180
Ale bakoitza / Número suelto	135
Gehigarriak: / Suplementos:	
Ale bakoitza / Número suelto	270
Iragarkiak / Anuncios	230 eta 445
(B.E.Z. barne / I.V.A. incluido)	